

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 16 ramadan 1440 – 21 mai 2019

162^{ème} année

N° 41

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

- Arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, fixant les frais d'inscription pour la participation aux cycles de formation continue pour la promotion aux grades de gestionnaire conseiller de documents et d'archives et de gestionnaire de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis 1468
- Arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives 1469
- Arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d'archives 1473

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret gouvernemental n° 2019-428 du 20 mai 2019, portant création, d'un comité national d'organisation du 18^{ème} sommet de la francophonie en 2020 à Tunis et fixant son organisation et son mode de fonctionnement 1476

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

- Nomination d'un directeur général 1478

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

- Décret gouvernemental n° 2019-430 du 6 mai 2019, fixant les missions, l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'université virtuelle de Tunis 1478

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 6 mai 2019, portant ouverture des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, au titre de l'année universitaire 2019-2020	1489
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Nomination de directeurs	1495
Nomination de sous-directeurs	1495
Nomination de chefs de service	1495
Nomination d'un médecin vétérinaire inspecteur général	1496
Nomination d'un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire	1496
Nomination d'un membre au conseil national oléicole	1496
Cessation des fonctions d'un chef de service	1496
Ministère de la Santé	
Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature en matière disciplinaire	1496
Arrêtés de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature	1497
Nomination de directeurs	1503
Nomination de sous-directeurs	1503
Nomination d'un chef de service hospitalier	1504
Nomination d'un administrateur général	1504
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Pharmacie Centrale de la Tunisie	1504
Nomination du président du comité médical au conseil d'administration de l'Hôpital Farhat Hached de Sousse	1504
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Hôpital d'Enfants Bechir Hamza de Tunis	1504
Cessation des fonctions d'un inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux	1504
Cessation des fonctions d'un inspecteur régional de la santé publique	1504
Ministère des Affaires Culturelles	
Décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019 , fixant le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles	1504
Décret gouvernemental n° 2019-432 du 10 mai 2019 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des agents du ministère des affaires culturelles et les niveaux de rémunération	1514
Décret gouvernemental n° 2019-433 du 10 mai 2019 , fixant le régime de rémunération du corps des agents du ministère des affaires culturelles	1516
Décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019 , fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques	1519
Décret gouvernemental n° 2019-435 du 10 mai 2019 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération	1529
Décret gouvernemental n° 2019-436 du 10 mai 2019 , fixant le régime de rémunération du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques	1532
Décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019 , fixant le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine	1535
Décret gouvernemental n° 2019-438 du 10 mai 2019 , fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine et les niveaux de rémunération	1542

Décret gouvernemental n° 2019-439 du 10 mai 2019 , fixant le régime de rémunération du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine	1545
---	-------------

Ministère du Transport

Décret gouvernemental n° 2019-440 du 6 mai 2019 , fixant les opérations qui donnent lieu à l'inscription au registre d'immatriculation des aéronefs civils ainsi que les conditions et les modalités d'immatriculation et d'inscription de radiation dans ce registre	1548
--	-------------

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, fixant les frais d'inscription pour la participation aux cycles de formation continue pour la promotion aux grades de gestionnaire conseiller de documents et d'archives et gestionnaire de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 81-63 du 11 juillet 1981, portant création d'un institut supérieur de la documentation à Tunis,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 91-397 du 18 mars 1991, fixant la mission et l'organisation de l'institut supérieur de documentation de Tunis, ainsi que le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en bibliothéconomie, documentation et archivistique au dit institut,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier du corps des gestionnaires de documents et d'archives tels qu'il a été modifié par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d'utilisation des revenus provenant des activités des universités et des établissements qui en relèvent,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 2001-683 du 9 juin 2001,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu les arrêtés du chef du gouvernement du 6 mai 2019, portant organisation des cycles de formation continue pour la promotion aux grades de gestionnaire conseiller de documents et d'archives et de gestionnaire de documents et d'archives,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Arrête :

Article premier - Les frais d'inscription pour la participation aux cycles de formation continue pour la promotion aux grades de gestionnaire conseiller de documents et d'archives et de gestionnaire de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis, sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Frais d'inscription aux cycles de formation continue		Frais d'inscription ou de réinscription aux examens de validation des unités de valeurs préparatoires de la période de formation à distance
Grade	Taux	15 dinars par unité de valeur préparatoire
Gestionnaire conseiller de documents et d'archives	60 dinars	
Gestionnaire de documents et d'archives	48 dinars	

Art. 2. Les ministres et le directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 81-63 du 11 juillet 1981, portant création d'un institut supérieur de la documentation à Tunis,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2008-19 du 15 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, tel que modifié par le décret loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 91-397 du 18 mars 1991, fixant la mission et l'organisation de l'institut supérieur de la documentation de Tunis ainsi que le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en bibliothéconomie documentation et archivistique audit institut,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret n° 99-1036 du 17 mars 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d'utilisation des revenus provenant des activités des universitaires et des établissements qui en relèvent,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-683 du 9 juin 2001,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, fixant les frais d'inscription pour la participation aux cycles de formation continue pour la promotion aux grades de gestionnaires conseillers de documents et d'archives et de gestionnaire de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Vu l'avis du directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Arrête :

Article premier - Est organisé à l'institut supérieur de documentation de Tunis conformément aux dispositions du présent arrêté un cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

TITRE PREMIER

La préparation au cycle de formation continue

Art. 2 - Les gestionnaires de documents et d'archives titulaires dans leur grade peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation continue pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires. La valeur totale des unités est égale à quinze (15).

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

N°	MATIERE	NBRE	UNITE DE VALEURS	CREDIT ALLOUE
	LIBELLE		LIBELLE	
I	Traitement des archives courantes	I. 1	Catégories / types des archives dans les institutions publiques	1
		I. 2	Gestion des archives courantes	2
II	Procédures de gestion des archives	II. 1	Gestion des archives semi-actives / intermédiaires	2
		II. 2	Calendrier des délais de conservation et gestion des archives définitives	1
III	Le document numérique	III. 1	Le document numérique	2
IV	Législation archivistique	IV. 1	Législation archivistique	1
V	Les archives audiovisuelles	V. 1	Les archives audiovisuelles	1
VI	Environnement Informationnel et administratif	VI. 1	Organisation administrative et institutionnelle	1
VII	Orientation et communication administrative	VII. 1	Administration communicante	1
VIII	Droit administratif et sciences de l'administration	VIII. 1	Droit de la fonction publique	2
		VIII. 2	Droit pénal administratif	1
		VIII. 3	La couverture sociale dans la fonction publique	1
IX	Finances publiques	IX.1	Les principes du budget de l'Etat	1
		IX.2	Principes de la comptabilité publique	1
		IX.3	Contrôle des dépenses publiques	1
X	Les marchés publics	X.I	Les marchés publics	1
XI	Droit constitutionnel	XU	Introduction au droit constitutionnel	1
		XI. 2	Droits de l'Homme et libertés publiques	1
		XI. 3	Organisation politique Tunisienne	1
XII	Droits des biens	XII. 1	Droits des biens	1
XIII	Le droit d'accès à l'information	XIII. 1	Le droit d'accès à l'information	1

Art. 5 - L'institut supérieur de documentation de Tunis élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 du présent arrêté et les met à la disposition des candidats afin qu'ils puissent les préparer à distance.

En outre, l'Institut supérieur de documentation de Tunis assure l'encadrement des candidats afin de les aider à préparer des unités de valeurs préparatoires à distance.

Art. 6 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives est organisé par une convention cadre générale conclue entre la Présidence du gouvernement et l'institution chargée d'assurer cette formation. Les frais de participation au cycle susmentionné sont à la charge de chaque ministère, collectivité locale ou établissement public dont relèvent les participants, et ce, par la conclusion d'une convention particulière entre les administrations et l'institution de formation.

Art. 7 - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis et comportant obligatoirement un représentant de la direction générale de la formation et du perfectionnement et un représentant des archives nationales.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à douze (12) sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi auquel il postule,

- des unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à trois (3), sont choisies par le candidat.

Art. 8 - Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives doivent être adressées au directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis, conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagnées des pièces citées ci-après :

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade de gestionnaire de documents et d'archives,

- une copie du diplôme du candidat,

- un relevé des services dûment signé par le chef de l'administration dont relève le candidat.

Art. 9 - La commission prévue à l'article 7 du présent arrêté procède au moins une fois tous les trois mois à l'examen des demandes parvenues à l'institut supérieur de documentation de Tunis pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de formation continue.

Art. 10 - L'institut supérieur de documentation de Tunis organise au moins une fois tous les six (6) mois, des sessions de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet au directeur de l'institut supérieur de la documentation de Tunis, un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de payer les frais d'inscription à ces sessions de validation conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 6 mai 2019.

Art. 11 - La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen qui la concerne.

Art. 12 - Les candidats ayant totalisé les crédits exigés correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue ouverts par l'institut supérieur de documentation de Tunis.

TITRE II

Organisation du cycle de formation continue

Art. 13 - Le cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives est ouvert par arrêté du chef du gouvernement compte tenu des vacances d'emplois se rapportant au dit grade prévus par l'effectif des cadres.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'institut, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 14 - La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives est fixée à six (6) mois. Durant cette période, les candidats sont placés en congé pour formation continue par le chef de l'administration dont ils relèvent.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité et perçoivent de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 15 - Au cas où le taux d'absence aux cours atteint 10% du total des heures de la période présentielle, il est mis fin à la participation de l'agent au cycle de formation continue susmentionné.

Dans cette situation, l'agent doit rembourser la totalité des émoluments et des indemnités qu'il a perçus au cours de la période présentielle, sauf décision contraire de la commission de la formation continue.

Dans tous les cas, l'institution de formation est tenue d'informer l'administration dont relève l'agent des cas d'absences ou de rupture des cours.

Art. 16 - Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives portent principalement sur :

- le droit administratif et les sciences administratives,
- le document numérique,
- la fonction publique et la déontologie professionnelle,
- les techniques de l'organisation et de la gestion moderne,
- les techniques de l'expression écrite et orale et la maîtrise des langues,
- les procédures de gestion des documents et d'archives.

Le nombre d'heures d'enseignement durant le cycle de formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.

Art. 17 - Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur de l'Institut supérieur de documentation de Tunis.

Art. 18 - Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Art. 19 - Au terme du cycle de formation continue les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

Art. 20 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, soit durant les examens d'évaluation des unités préparatoires, soit durant les examens de clôture de la période de formation présentielle, entraîne l'annulation des épreuves qu'il a subies au cours de la session en question et l'interdiction de participer pendant une période maximale de cinq (5) ans à tous les examens et les concours administratifs ultérieurs. La commission constate la fraude dans ses procès-verbaux.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre dont relève le candidat sur proposition de la commission.

Art. 21 - Les ministres et le directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d'archives.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 81-63 du 11 juillet 1981, portant création d'un institut supérieur de la documentation à Tunis,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2008-19 du 15 février 2008, relative à l'enseignement supérieur tel que modifié par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 91-397 du 18 mars 1991, fixant la mission et l'organisation de l'Institut Supérieur de la documentation de Tunis ainsi que le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en bibliothéconomie documentation et archivistique audit institut,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret n° 99-1036 du 17 mars 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d'utilisation des revenus provenant des activités des universitaires et des établissements qui en relèvent,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-683 du 9 juin 2001,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, portant fixation des frais d'inscription aux cycles des formations continues pour l'accès aux grades de gestionnaire, gestionnaire conseiller de documents et d'archives à l'institut supérieur de la documentation de Tunis,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Vu l'avis du directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Arrête :

Article premier - Est organisé à l'institut supérieur de documentation de Tunis conformément aux dispositions du présent arrêté un cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d'archives.

TITRE PREMIER

La préparation au cycle de formation continue

Art. 2 - Les gestionnaires de documents et d'archives titulaires dans leur grade peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d'archives.

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation continue pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires. La valeur totale des unités est égale à (15).

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

N°	MATIERES	NBRE	UNITE DE VALEURS	CREDIT ALLOUE
	LIBELLE		LIBELLE	
I	Traitement des archives courantes	I. 1	Catégories/types des archives dans les institutions publiques	1
		I. 2	Gestion des archives courantes	2
II	Procédures de gestion des archives	II. 1	Gestion des archives semi-actives/intermédiaires	2
		II. 2	Calendrier des délais de conservation et gestion des archives définitives	1
III	Orientation et communication administrative	III.1	Administration communicante	1
IV	Gestion électronique des documents	IV.1	Gestion électronique des documents	2
V	Législation archivistique	V.1	Législation archivistique	1
VI	Les Archives audiovisuelles	VI.1	Les archives audiovisuelles	1
VII	Environnement institutionnel	VII.1	Associations nationales et internationales dans le domaine des archives	1
VIII	Droit administratif et sciences de l'administration	VIII. 1	Droit de la fonction publique	2
		VIII. 2	Droit pénal administratif	1
		VIII. 3	La couverture sociale dans la fonction publique	1
IX	Finances publiques	IX. 1	Les principes du budget de l'Etat	1
		IX. 2	Principes de la comptabilité publique	1
		IX. 3	Contrôle des dépenses publiques	1
X	Les marchés publics	X. 1	Les marchés publics	1
XI	Droit constitutionnel	XI. 1	Introduction au droit constitutionnel	1
		XI. 2	Droits de l'Homme et libertés publiques	1
		XI. 3	Organisation politique Tunisienne	1
XII	Droits des biens	XII. 1	Droits des biens	1
XIII	Le droit d'accès à l'information	XIII .1	Le droit d'accès à l'information	1

Art. 5 - L'institut supérieur de documentation de Tunis élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.

L'institut supérieur de documentation de Tunis assure l'encadrement des candidats dans le but de les aider à la préparation à distance.

Art. 6 - La formation continue pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives est régie par un accord-cadre général entre la Présidence du gouvernement et l'institut chargée de cette formation.

Art. 7 - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun

d'entre eux par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis et comportant obligatoirement un représentant de la direction générale de la formation et de perfectionnement et un représentant des archives nationales.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à douze (12) sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi auquel il postule,

- des unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à trois (3), sont choisies par le candidat lui-même.

Art. 8 - Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d'archives doivent être adressées au directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagnées des pièces citées ci-après :

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une ampliation de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'administrateur,
- une copie du diplôme du candidat,
- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du candidat mentionnant les tâches dont il est chargé, dûment signé par le chef d'administration.

Art. 9 - La commission prévue à l'article 7 ci-dessus procède, une fois tous les trois mois au moins, à l'examen des demandes parvenues à l'Institut supérieur de la documentation à Tunis pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d'archives.

Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de formation continue.

Art. 10 - L'institut supérieur de documentation de Tunis organise, au moins une fois tous les six (6) mois, une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet au directeur de l'institut supérieur de la documentation de Tunis, un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription à ces sessions de validation conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 6 mai 2019.

Art. 11 - La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à dix (10) sur vingt (20).

Art. 12 - Les candidats ayant totalisé les crédits exigés correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue ouverts par l'institut supérieur de documentation de Tunis.

TITRE II

Organisation du cycle de formation continue

Art. 13 - Les cycles de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d'archives sont ouverts par arrêté du chef du gouvernement compte tenu des vacances d'emplois se rapportant audit grade prévues par la loi des cadres de l'ensemble des administrations publiques.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis peut toutefois décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'institut, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 14 - La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d'archives est fixée à six (6) mois. Durant cette période les candidats sont placés par le chef de l'administration dont ils relèvent, en congé pour formation continue.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité, et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 15 - Au cas où le taux d'absence aux cours atteint 10% du total des heures de la période présentielle, il est mis fin à la participation de l'agent au cycle de formation continue susmentionné.

Dans cette situation, l'agent doit rembourser la totalité des émoluments et des indemnités qu'il a perçus au cours de la période présentielle, sauf décision contraire de la commission de la formation continue.

Dans tous les cas, l'institution de formation est tenue d'informer l'administration dont relève l'agent des cas d'absences ou de rupture des cours.

Art. 16 - Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d'archives portent principalement sur :

- le droit administratif et les sciences administratives,
- le document numérique,
- la fonction publique et la déontologie professionnelle,
- les techniques de l'organisation et de la gestion moderne,
- les techniques de l'expression écrite et orale et la maîtrise des langues.

- les procédures de gestion des documents et d'archives.

Le nombre d'heures d'enseignement durant le cycle de formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.

Art. 17 - Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Art. 18 - Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'institut supérieur de la documentation de Tunis.

Art. 19 - Au terme du cycle de formation continue les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade de gestionnaire de documents et d'archives.

Art. 20 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, soit durant les examens d'évaluation des unités préparatoires, soit durant les examens de clôture de la période de formation présente, entraîne l'annulation des épreuves qu'il a subies au cours de la session en question et l'interdiction de participer pendant une période maximale de cinq (5) ans à tous les examens et les concours administratifs ultérieurs. La commission constate la fraude dans ses procès-verbaux.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre dont relève le candidat sur proposition de la commission.

Art. 21 - Les ministres et le directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret gouvernemental n° 2019-428 du 20 mai 2019, portant création, d'un comité national d'organisation du 18^{ème} sommet de la francophonie en 2020 à Tunis et fixant son organisation et son mode de fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, relatif à la fixation des attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé auprès du ministère des affaires étrangères un comité national d'organisation du 18^{ème} sommet de la francophonie, qui se tiendra à Tunis en 2020, désigné ci-après « comité national ».

Art. 2 - Le comité national exerce ses attributions sous la supervision du Président de la République. Il constitue le cadre institutionnel légal pour l'exécution des actions liées à l'organisation du sommet.

Art. 3 - Le comité national est chargé des missions suivantes :

- la coordination avec le comité de pilotage relevant de l'organisation internationale de la francophonie, en ce qui concerne les sujets qui seront abordés au sommet ainsi que sa préparation matérielle,

- la coordination entre toutes les parties nationales intéressées par les diverses questions relatives à l'organisation et au déroulement du sommet,

- l'identification des événements parallèles qui seront organisés au cours du sommet,

- la préparation matérielle et organisationnelle du sommet, conformément aux normes et standards définis à cet effet par l'organisation internationale de la francophonie.

Art. 4 - Le ministre des affaires étrangères assure la présidence du comité national qui se compose des membres suivants :

- un représentant de la Présidence de la République,
- le représentant personnel du Président de la République auprès de l'organisation internationale de la francophonie,
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- le ministre de la défense nationale ou son représentant,
- le ministre de l'intérieur ou son représentant,
- le ministre des finances ou son représentant,
- le ministre de l'éducation ou son représentant,
- le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant,
- le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant,
- le ministre des affaires de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- le ministre de la santé ou son représentant,
- le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique ou son représentant,
- le ministre de tourisme et de l'artisanat ou son représentant,
- le ministre des affaires culturelles ou son représentant,
- le ministre du transport ou son représentant.

Art. 5 - Le président du comité national peut inviter toute personne dont il juge utile la participation aux travaux du comité.

Art. 6 - Le comité national se réunit sur convocation de son Président une fois par mois, et chaque fois que de besoin. Le secrétariat du comité national établit un procès-verbal de chaque réunion, signé par les membres présents.

Art. 7 - Sont créées auprès du comité national les deux structures suivantes :

- le comité exécutif,
- le comité thématique et événementiel.

Art. 8 - Le comité exécutif est chargé de la préparation matérielle et organisationnelle pour assurer le bon de roulement du sommet, conformément aux décisions du comité national. Le comité exécutif est dirigé par un coordinateur général, désigné par décision du ministre des affaires étrangères. Il est composé des chefs des unités y relevant.

Art. 9 - Le comité exécutif comprend les unités suivantes :

- unité de la logistique,
- unité de sécurité,
- unité du protocole et des relations publiques,
- unité des médias et de la communication,
- unité de l'administration et des finances,
- unité de la santé.

Art. 10 - La composition et les attributions de chaque unité sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 11 - Le comité thématique et événementiel est chargé de définir le contenu du sommet et les événements parallèles qui seront au cours duquel organisés. Ce comité est dirigé par un chef, désigné par décision du ministre des affaires étrangères.

Art. 12 - Le comité thématique et événementiel comprend les deux unités suivantes :

- unité de la thématique, du programme et des documents du sommet,
- unité des événements parallèles.

Art. 13 - La composition et les attributions du comité thématique et événementiel, et des deux unités y relevant, sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 14 - Le comité exécutif et le comité thématique et événementiel tiennent des réunions de coordination mensuelles, et chaque fois que de besoin, à l'initiative de l'un de leurs dirigeants ou à la demande du Président du comité national.

Art. 15 - Il est créé un secrétariat auprès du comité national. Il exerce ses attributions sous l'autorité et le contrôle du Président du comité national. Les attributions du secrétariat consistent en la préparation de l'ordre du jour des réunions, la transmission des convocations, la rédaction des procès-verbaux et l'accomplissement des différentes tâches qui lui sont confiées par le Président du comité national.

Un cadre du ministère des affaires étrangères assure la direction du secrétariat du comité national.

Art. 16 - Le comité national établit un rapport de fin de travaux, qui sera présenté au Président de la République et au chef du gouvernement, dans les trois mois qui suivent la fin du sommet.

Art. 17 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Pour Contresign
Le ministre des affaires
étrangères
Khemaies Jhinaoui

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

**Par décret gouvernemental n° 2019-429 du 10
mai 2019**

Monsieur Anouer Zouari, est nommé directeur général du laboratoire central des analyses et des essais, et ce, à compter du 11 avril 2018.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

**Décret gouvernemental n° 2019-430 du 6 mai
2019, fixant les missions, l'organisation
administrative et financière et les modalités
de fonctionnement de l'université virtuelle de
Tunis.**

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d'utilisation des revenus provenant des activités des universités et des établissements qui en relèvent,

Vu le décret n° 2002-112 du 28 janvier 2002, portant création d'une université,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2006-1936 du 10 juillet 2006, fixant la mission de l'université virtuelle de Tunis, le régime de formation à ladite université et sa relation avec les autres universités,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,

Vu le décret n° 2008-3581 du 21 novembre 2008, fixant les conditions de transformation du caractère des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements publics de recherche scientifique en établissements publics à caractère scientifique et technologique,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2010-471 du 15 mars 2010, fixant les indemnités attribuées aux enseignants chargés d'emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2542 du 21 décembre 2015, portant transformation du caractère d'une université,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, rattachant des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les missions de l'université virtuelle de Tunis, son organisation administrative et financière et les règles de son fonctionnement, et ce conformément aux dispositions de la loi relative à l'enseignement supérieur, à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les établissements publics ayant un caractère scientifique et technologique et sous réserve de la spécificité de la nature de l'université concernée.

Art. 2 - La liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche tels que facultés, écoles et instituts supérieurs relevant de l'université virtuelle de Tunis est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le cas échéant, des ministres concernés.

Art. 3 - L'université virtuelle de Tunis fixe son règlement intérieur dans la limite des dispositions du présent décret gouvernemental, et ce par décision du conseil de l'université approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 4 - Il est admis que les diplômes délivrés par l'université virtuelle de Tunis ont la même valeur que les diplômes délivrés par les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche tunisiens.

Art. 5 - Le personnel d'enseignement de l'université virtuelle de Tunis est composé des :

- enseignants recrutés directement auprès de l'université,
- enseignants contractuels,
- enseignants détachés,
- enseignants vacataires parmi les compétences universitaires et professionnelles.

TITRE II

Les objectifs et les missions de l'université virtuelle de Tunis

Art. 6 - L'université virtuelle de Tunis a pour objectifs de :

- assurer et généraliser progressivement la formation non présentielle,
- intégrer un taux d'enseignements non présentiels au sein de la formation présentielle,
- unifier les initiatives se rapportant aux technologies éducatives,
- faciliter la diffusion de la culture de la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie dans un environnement fondé sur les sciences et l'innovation, et ce, par le moyen des technologies de l'information et de la communication,
- renforcer l'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement supérieur, lutter contre l'exclusion et œuvrer pour que cette formation touche le plus grand nombre de public visé à l'extérieur du cercle des étudiants réguliers,
- effectuer régulièrement des recherches pour identifier les nouveaux besoins de la formation et développer les relations de l'université avec les établissements publics et privés,
- œuvrer pour le développement du partenariat universitaire dans ses dimensions nationale et internationale et les perspectives de la participation du secteur privé.

Art. 7 - L'université virtuelle de Tunis est chargée des missions pédagogiques et techniques.

Section I - Les missions pédagogiques de l'université virtuelle de Tunis

Art. 8 - Les missions pédagogiques comportent les quatre tâches principales suivantes :

- assurer une formation non présentielle intégrée,
- assurer une formation non présentielle intégrale,
- produire le contenu pédagogique numérique et innové,
- former les professeurs, les formateurs, les techniciens et les gestionnaires.

Art. 9 - La formation non présentielle intégrée est adressée aux étudiants réguliers.

Sont considérés comme étudiants réguliers, les étudiants inscrits auprès des établissements universitaires en vue d'accéder à la plateforme d'enseignement à distance et poursuivre leurs études en ligne, pour les modules dont la liste est fixée par l'établissement concerné au début de l'année universitaire.

Ces étudiants réguliers peuvent poursuivre une formation non présentielle dans des modules autres que ceux cités au paragraphe précédent et ce, selon leur choix et dans la limite de l'offre de l'université virtuelle de Tunis.

Art. 10 - L'université virtuelle de Tunis se charge de :

- préparer le contenu pédagogique numérique des différents programmes de formation non présentielle et ce, à la demande et en collaboration avec les établissements universitaires,
- mettre les contenus pédagogiques numérisés à la disposition des enseignants et des étudiants concernés.

Les établissements universitaires se chargent, dans le cadre de la formation non présentielle, d'assurer les séances de tutorat pédagogique pour les étudiants inscrits auprès de ces institutions en vue de poursuivre les activités de la formation non présentielle.

Art. 11 - Les examens de formation intégrée se déroulent d'une manière présentielle.

L'établissement universitaire concerné décerne aux étudiants des certificats de réussite après le passage des examens finaux.

Il est mentionné dans les diplômes que la formation non présentielle est assurée en collaboration avec l'université virtuelle de Tunis.

Art. 12 - La formation intégrale est adressée aux étudiants non réguliers, dans le cadre de la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie.

Sont considérés comme étudiants non réguliers les étudiants inscrits auprès de l'université virtuelle de Tunis et titulaires au moins du baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

Art. 13 - L'université virtuelle de Tunis met à la disposition des étudiants non réguliers des offres de formation sous forme de modules d'enseignement numérisés en ligne. Elle se charge de publier régulièrement les modules d'enseignement numérisés et prêts à être exploités.

Art. 14 - Les activités de tutorat pédagogique sont organisées pour les étudiants non réguliers, dans le cas où le nombre des inscrits dans chaque module n'est pas inférieur à dix (10). Dans ce cas, chaque groupe de ces étudiants est affecté dans un établissement universitaire ou plus pour assurer les séances de tutorat pédagogique.

Les étudiants non réguliers sont tenus de payer les frais d'inscription et de formation, qui seront fixés pour chaque module de formation par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ces frais permettent à l'étudiant de participer à trois (3) sessions d'examens successifs et de ne bénéficier qu'une seule fois du tutorat pédagogique.

Art. 16 - Les examens de la formation intégrale se déroulent d'une manière présentielle.

Art. 17 - L'université virtuelle de Tunis décerne des diplômes aux étudiants qui ont suivi avec succès un module de formation ou un cursus entier dans le cadre de la formation non présentielle, avec la possibilité de la valorisation des modules obtenus par l'étudiant.

Art. 18 - L'université virtuelle de Tunis se charge de former les professeurs et les formateurs dans le domaine de l'écriture interactive des cours, de la définition de leurs normes, de la méthodologie de leur conception et du tutorat des étudiants dans les activités de l'enseignement non présentiel.

L'université virtuelle de Tunis procède à la formation des techniciens et des gestionnaires en vue de poursuivre les activités de la formation non présentielle et les opérations d'inscription des étudiants.

L'université virtuelle de Tunis se charge de recruter des techno-pédagogues spécialisés en pédagogie numérique et en nouvelles technologies en vue d'assister les enseignants à la conception des scénarios pédagogiques qui prennent en considération les besoins de l'apprenant en mode non présentiel.

Section II - Les missions techniques de l'université virtuelle de Tunis

Art. 19 - L'université virtuelle de Tunis assure les missions techniques suivantes :

- héberger le contenu pédagogique numérique pour faire face aux besoins de formation de l'enseignement non présentiel,

- diriger et gérer les plateformes de formation non présentielle,

- créer et développer les sites web se rapportant aux programmes de formation et les applications spécifiques à l'université et enrichir d'autres applications selon le besoin,

- veiller au bon fonctionnement du système de sécurité informatique reliant la plateforme de formation à distance et les centres d'enseignement à distance,

- superviser et suivre le travail des centres d'enseignement à distance et des centres de visioconférences et des laboratoires de production numérique.

- fournir des prestations de services diversifiées dans le domaine de la formation non présentielle en se basant sur les expériences et les compétences disponibles à l'université.

TITRE III

L'organisation administrative de l'université virtuelle de Tunis

Art. 20 - L'université virtuelle de Tunis est dirigée par un président assisté de deux vice-présidents, chacun d'entre eux, est chargé de l'une des missions suivantes :

- 1- un vice-président chargé des programmes, de la formation et de l'intégration professionnelle et du partenariat avec l'environnement,

- 2- un vice-président chargé de la recherche scientifique, du développement technologique et de l'innovation.

L'université virtuelle de Tunis comprend un conseil d'établissement, un conseil d'université, des structures sous la supervision directe du président de l'université et un secrétariat général.

L'université comprend par ailleurs des services et des organismes communs aux établissements qui en relèvent, créés conformément à la législation et les réglementations en vigueur.

Le président de l'université peut créer par décision des commissions spécialisées soumises directement à son pouvoir.

Section I - Le président de l'université

Art. 21 - L'université virtuelle de Tunis est dirigée par un président élu parmi les professeurs d'enseignement supérieur ou grades équivalents. A défaut d'élection, il est désigné.

Le président d'université est nommé par décret gouvernemental pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

L'élection ou la désignation du président de l'université se fait conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 22 - Le président de l'université exerce les attributions relatives à la tutelle administrative et financière comme suit :

- il conclut au nom de l'université, les contrats de formation et de recherche visés à l'article 13 de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur et procède au suivi de leur exécution, il signe aussi avec le doyen ou le directeur les contrats de formation et de recherche conclus avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université,

- il assure la direction administrative, financière, scientifique et technique de l'université,
- il propose l'organisation des services de l'université,
- il recrute et affecte le personnel administratif, technique et ouvrier en vue de satisfaire les besoins de l'université et des établissements qui lui sont rattachés et relevant de sa tutelle dans les limites des postes autorisées par la loi de finances et assure leur gestion conformément aux statuts qui les régissent,
- il règle les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents de l'université et des établissements qui en relèvent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- il conclut des marchés selon les modalités et les conditions prévues par les lois et la réglementation en vigueur,
- il arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement des projets d'investissements et les soumet au conseil d'établissement et au conseil de l'université,
- il arrête les états financiers,
- il effectue les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'université, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- il prend les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'université,
- il engage les dépenses et perçoit les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- il donne son avis sur les projets des budgets des établissements relevant de l'université,
- il répartit les subventions accordées par l'Etat entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi relative à l'enseignement supérieur,
- il répartit par articles les ressources et les dépenses inscrites aux budgets de gestion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche rattachés à l'université et relevant de sa tutelle financière suivant une nomenclature approuvée par le ministre chargé des finances,
- il réalise les modifications à l'intérieur des budgets de gestion des établissements rattachés à l'université et relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 37 de la loi relative à l'enseignement supérieur,

- il procède aux modifications des budgets des établissements rattachés à l'université et relevant de sa tutelle financière et répartit, le cas échéant, les excédents constatés dans les budgets de ces établissements conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi relative à l'enseignement supérieur,

- il assure la bonne gestion des biens meubles et immeubles de l'université et suit la gestion des biens des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université,

- il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice et ce, dans le cadre de la législation et des réglementations en vigueur,

- il exécute toute autre mission en rapport avec l'activité de l'université.

Art. 23 - Le président de l'université exerce les attributions relatives à la tutelle scientifique et pédagogique comme suit :

- il conclut des contrats de formation et de recherche conformément à la réglementation en vigueur,

- il prend des décisions confiant au personnel d'enseignement et de recherche ou assimilés la charge d'assurer des heures d'enseignement complémentaires,

- il décide en matière de mutation du personnel d'enseignement et de recherche entre les divers établissements relevant de l'université, après avis des doyens et directeurs intéressés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- il désigne les jurys de soutenance des thèses de doctorat et les jurys d'habilitation universitaire sur proposition du doyen ou directeur concerné,

- il procède au recrutement ou à la désignation des compétences autres qu'universitaires et des collaborateurs parmi les doctorants, en vue de remplir des missions provisoires nécessitées par la fonction de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche et ce, sur la base d'un contrat-type approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

- il propose à l'autorité de tutelle le recrutement des assistants contractuels si les conditions requises sont remplies, selon un contrat-type approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

- il procède au recrutement ou à la désignation des artisans, des professionnels expérimentés et des experts non universitaires comme enseignants contractuels selon un contrat-type approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

- il décide aux demandes de mutation des étudiants,
- il veille à l'organisation des concours de réorientation universitaire,

- il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental,

- il propose à l'autorité de tutelle les projets de conventions de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de recherche avec les autres universités ou avec les tiers, il transmet des exemplaires desdits projets au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le cas échéant, au ministre concerné,

- il transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, au ministre concerné des exemplaires de tous les contrats conclus et les décisions prises dans le cadre de ses attributions immédiatement après leur établissement,

- il conclut des contrats de prestation de services et d'études ou d'expertise conformément à la réglementation en vigueur et les soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle,

- il gère la carrière des enseignants chercheurs à l'exception des opérations de recrutement, de titularisation, de promotion et de mise à la retraite qui demeurent du ressort du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il exerce également le pouvoir disciplinaire conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 18 de la loi relative à l'enseignement supérieur,

- il établit des rapports périodiques sur le fonctionnement des enseignements, des résultats des examens, du partenariat avec l'environnement économique et professionnel et l'intégration professionnelle des diplômés de l'université,

- il établit des rapports périodiques sur les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur lui demande ainsi que les principales décisions prises par lui-même et par les doyens et directeurs des établissements d'enseignement qui en relèvent et les transmet au ministre chargé de l'enseignement,

- il soumet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, aux ministres de tutelle concernés, un rapport annuel sur le fonctionnement de l'université et les établissements qui en relèvent dans un délai ne dépassant pas la moitié du mois de juillet de chaque année universitaire, ledit rapport comprend les recommandations et les suggestions qu'il juge utiles,

- il exécute toute autre mission en rapport avec l'activité scientifique et pédagogique de l'université et qui pourrait lui être confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 24 - Les conditions d'élection des vice-présidents de l'université, les cas d'empêchement ainsi que les conditions de désignation sont fixées conformément aux réglementations en vigueur.

Art. 25 - Le président de l'université peut déléguer certaines de ses attributions à l'un de ses deux vice-président et au secrétaire général de l'université et ce, par une décision.

Art. 26 - En cas de vacance à la fonction de président de l'université pour n'importe quelle raison telle que le décès, la démission, la retraite, la destitution ou autres raisons, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé, qui ordonne le premier vice-président de l'université de se charger des fonctions du président pour la période restante du mandat.

Section II - Le conseil d'établissement

Art. 27 - Il est créé au sein de l'université virtuelle de Tunis un conseil d'établissement à caractère consultatif, chargé d'étudier et d'émettre un avis sur les questions suivantes :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'organisation de l'université,
- les marchés et les conventions conclus par l'université,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières insérées dans l'activité de l'université,

Et d'une façon générale, toute autre question en rapport avec l'activité de l'université qui lui est soumise par le président de l'université.

Art. 28 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement :

- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi du fonctionnement de l'université, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, et ce, sur la base d'un tableau de bord élaboré par le président de l'université,

- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le président de l'université dont le premier porte sur les marchés accusant un retard, faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés, le second porte sur les marchés conclus conformément au décret régissant les marchés publics,

- la prise des mesures pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,

- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution,

- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.

- les augmentations de salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,

Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.

Art. 29 - Le conseil d'établissement présidé par le président de l'université se compose des membres suivants :

- un représentant de la Présidence du gouvernement,

- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,

- un représentant du ministère chargé de l'éducation,

- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique,

- un représentant du ministère chargé des finances,

- quatre (4) membres reconnus pour leur compétence parmi les enseignants d'enseignement supérieur, en activité spécialistes dans les matières liées à l'activité de l'université virtuelle de Tunis sont désignés sur la base de leurs expériences par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université,

- un représentant du centre national des technologies en éducation,

- un représentant de la société Tunisie télécom.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des ministères et établissements concernés.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique pour assister aux réunions du conseil, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à son ordre du jour.

Art. 30 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation de son président, au moins quatre (4) fois par an, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour, communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère chargé de l'enseignement supérieur.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être étudiées lors de la réunion du conseil d'établissement.

Le conseil d'établissement ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, ce conseil tiendra après dix (10) jours une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents, et ce, pour examiner les questions urgentes.

Le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire général de l'université virtuelle de Tunis se charge du secrétariat du conseil et de l'élaboration des procès-verbaux de ses réunions dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et co-signé par le président et l'un des membres du conseil.

Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du conseil en qualité d'observateur. Il peut, le cas échéant, émettre son avis et ses réserves dans toutes les questions relatives au respect des lois et des réglementations auxquels l'établissement est soumis, ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur l'établissement. Ces observations et réserves sont obligatoirement notées au procès-verbal.

Art. 31 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'établissement.

Ils ne peuvent s'absenter à des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le président de l'université virtuelle de Tunis doit informer le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de ces absences ou de la délégation dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil d'établissement.

Section III - Le conseil de l'université

Art. 32 - Le conseil de l'université virtuelle de Tunis, sous réserve de la spécificité de sa nature, est composé de :

- un président de l'université : président du conseil,
- des deux vice-présidents de l'université,
- des directeurs des établissements relevant de l'université,
- un représentant des enseignants et des compétences exerçants à l'université,
- un représentant des enseignants universitaires permanents et pour chaque établissement relevant de l'université,
- un représentant du cadre administratif de l'université,
- un représentant du cadre technique de l'université,
- un étudiant pour chaque cycle d'études, sous réserve des spécificités des régimes d'études prévus à l'article 3 de la loi n° 2008-19 susvisée élu par l'ensemble des représentants des étudiants aux conseils scientifiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université, pour une période d'une seule année, et ce, conformément aux réglementations en vigueur.

Les étudiants membres des conseils scientifiques des établissements ne peuvent se porter candidats pour le conseil de l'université.

- un représentant de chaque université,
- un représentant de la direction générale des études technologiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- trois représentants des organismes économiques, sociaux et culturels, désignés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président de l'université et des organismes concernés.

Le secrétaire général de l'université virtuelle de Tunis assure le secrétariat du conseil.

Le président du conseil de l'université, peut en cas de besoin, inviter aux réunions du conseil de l'université, toute personne dont l'avis peut être utile en raison de ses activités, de sa compétence ou de son expérience.

Le conseil de l'université peut instituer des comités pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions.

Art. 33 - Le conseil de l'université se réunit une fois tous les deux (2) mois, au moins, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour, communiqué au moins une semaine à l'avance à tous les membres du conseil, ainsi qu'au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins de la moitié de ses membres. Faute de quorum, il est tenu une deuxième réunion dans un délai d'une semaine au plus, quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 34 - Le conseil de l'université délibère sur les questions prévues à l'article 21 de la loi n° 2008-19 susvisée.

Le conseil de l'université prend ses décisions concernant les questions à caractère pédagogique et scientifique conformément à la réglementation régissant le secteur de l'enseignement supérieur.

Le conseil de l'université prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du conseil de l'université deviennent exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou après l'écoulement d'un mois à compter de leur arrivée au bureau d'ordre du ministère sans qu'elles fassent l'objet d'opposition.

Art. 35 - Au cas où surviennent à l'université des événements exceptionnels entravant le fonctionnement de ses organes, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes les mesures urgentes que la situation exige, sur la base d'un rapport qui lui est soumis par le président de l'université.

Art. 36 - Le secrétaire général de l'université établit les procès-verbaux des réunions du conseil et les inscrit sur un registre côté.

Le président de l'université signe les procès-verbaux et transmet une copie de chaque procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux membres du conseil dans un délai d'une semaine à compter de la date de la réunion.

TITRE IV

La relation de l'université virtuelle de Tunis avec les autres universités

Art. 37 - L'université virtuelle de Tunis se charge de coordonner les différentes activités relatives à la formation non présentielle avec les autres universités dans le cadre d'un dispositif intégré unifiant les efforts et les moyens de toutes les parties afin que l'enseignement non présentiel soit un complément à l'enseignement supérieur présentiel.

Art. 38 - La relation de l'université virtuelle de Tunis avec les autres universités est de nature organique et fonctionnelle.

Section I - La relation organique

Art. 39 - Toutes les universités ainsi que la direction générale des études technologiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique désignent chacune son représentant au conseil de l'université virtuelle de Tunis.

Art. 40 - Sont créés, des départements d'enseignement non présentiels au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant une relation directe avec l'université virtuelle de Tunis.

Ces départements sont considérés comme un trait d'union avec l'université virtuelle, les dits établissements et l'université concernée.

Chaque département d'enseignement non présentiel est présidé par un chef de département nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les enseignants de l'enseignement supérieur.

Section II - La relation fonctionnelle

Art. 41 - L'université virtuelle de Tunis se charge d'accomplir les missions pédagogiques en coordination et en collaboration avec les autres universités et les établissements universitaires qui leur sont rattachés.

TITRE V

L'organisation financière

Art. 42 - Le président de l'université virtuelle de Tunis doit fixer le contrat de formation et de recherche conformément à la loi relative à l'enseignement supérieur et le soumettre au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le président de l'université.

Art. 43 - Le président de l'université arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement en tenant compte des objectifs fixés et des prévisions des activités de l'université pour l'année suivante et ce, conformément aux clauses du contrat de formation et de recherche. Il les soumet au conseil d'établissement avant le 31 août de chaque année.

Le président de l'université peut demander la révision du budget de fonctionnement au cours de l'année.

Les budgets prévisionnels seront soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle avant la fin de l'année.

Art. 44 - Le budget de fonctionnement de l'université virtuelle de Tunis est constitué notamment des éléments suivants :

A/ Les recettes :

- les contributions versées par l'Etat, par les organismes publics ou privés, tunisiens ou étrangers,
- les revenus provenant de l'activité de l'université,
- les dons et les legs décernés au profit de l'université,
- toutes autres recettes.

B/ Les dépenses :

- les dépenses de gestion de l'université,
- toutes les dépenses se rattachant aux missions de l'université.

Art. 45 - Le budget d'investissement de l'université virtuelle de Tunis comprend les dépenses d'investissement et fixe les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent, ainsi que le programme de financement correspondant.

Ce budget est constitué des :

A- Recettes :

- les subventions de l'Etat,

- les contributions des autres établissements publics et privés,
- toutes autres recettes.

B- Dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement du matériel, des équipements et des bâtiments,
- toutes autres dépenses.

Art. 46 - La comptabilité de l'université est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le président de l'université virtuelle de Tunis arrête les états financiers et les soumet au conseil d'établissement pour examen dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Les états financiers seront publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne avant le 31 août de chaque année aux frais de l'université virtuelle de Tunis.

TITRE VI

Tutelle de l'Etat

Art. 47 - La tutelle de l'université virtuelle de Tunis consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'enseignement supérieur, des principales attributions suivantes :

- le suivi des opérations de gestion et du fonctionnement de l'université virtuelle de Tunis quant au respect de la législation et des réglementations en vigueur,
- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation et le suivi de l'exécution des budgets prévisionnels,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des délibérations du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des conventions de conciliation réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 48 - Le ministère chargé de l'enseignement supérieur assure également l'examen des questions suivantes :

- le tableau de classification des emplois,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi des cadres, le programme des recrutements et les modalités de son exécution,
- les augmentations salariales,
- le classement de l'université virtuelle de Tunis et la rémunération du président de l'université.

Ces documents sont transmis par le ministère chargé de l'enseignement supérieur à la présidence du gouvernement pour examen préalable et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 49 - L'université communique au ministère chargé de l'enseignement supérieur les documents suivants :

- les contrats d'objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de révision légale des comptes et les rapports d'audit interne,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement,
- l'état mensuel de la situation de liquidité à la fin de chaque mois,
- les données spécifiques.

Ces documents seront communiqués dans un délai qui ne dépasse pas quinze (15) jours à partir de la date de leur élaboration.

Art. 50 - Les actes d'approbation par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont accomplis dans les délais suivants :

- dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l'article 49 du présent décret gouvernemental pour les contrats d'objectifs,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution du contrat d'objectifs,

- dans un délai d'un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'établissement fixée par l'article 49 du présent décret gouvernemental. Passé le délai indiqué, le silence du ministère chargé de l'enseignement supérieur est considéré comme approbation tacite,

- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 49 du présent décret gouvernemental pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.

Les budgets prévisionnels ainsi que les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 51 - L'université virtuelle de Tunis communique à la présidence du gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :

- les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai de trois (3) mois au maximum de la date de leur arrêt par le président de l'université et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus,

- les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze (15) jours de la date d'approbation conformément à la réglementation en vigueur,

- les états mensuels de la situation de liquidité à la fin de chaque mois, et ce, dans un délai de quinze (15) jours au maximum du mois suivant.

Art. 52 - L'université virtuelle de Tunis communique au ministère chargé du développement de l'investissement et de la coopération internationale les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation, dans le délai indiqué ci-dessus.

Art. 53 - Le ministère chargé de l'enseignement supérieur communique à l'assemblée des représentants du peuple les documents ci-après, relatifs à l'université virtuelle de Tunis, dans un délai maximum de quinze (15) jours de leur approbation :

- les contrats objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes.

Art. 54 - En plus des données spécifiques citées à l'article 49 ci-dessus, l'université virtuelle de Tunis communique directement à la présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbation précités.

Ces informations comprennent obligatoirement les données fondamentales suivantes :

- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les cas de départ par situation administrative,

- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,

- les données annuelles : les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des ressources et des emplois, le tableau des investissements, le portefeuille des participations, l'effectif, les recrutements et les cas de départ par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 55 - Sont désignés auprès de l'université virtuelle de Tunis un contrôleur d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 56 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2006-1936 susvisé.

Art. 57 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Slim Khalbous

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 6 mai 2019, portant ouverture des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, au titre de l'année universitaire 2019-2020.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, tel que complété par le décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009, et notamment son article 5,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 Août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2017-827 du 28 juillet 2017,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 26 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 décembre 1996, fixant l'organisation générale des études du cycle préparatoire aux concours d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et des technologies de la communication, de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 30 avril 2018,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 février 2016, fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et des concours spécifiques d'entrée en première et en deuxième année dans les établissements de formation d'ingénieurs,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 4 mai 2016, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 4 avril 2017, fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

Arrêtent :

Article premier - Sont ouverts au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au titre de l'année universitaire 2019-2020, quatre (4) concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs en mathématiques et physique (M-P), physique et chimie (P-C), technologie (T) et biologie et géologie (B-G).

La date des concours est fixée au lundi 10 juin 2019 et jours suivants, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2 - La liste des institutions et des filières concernées par chacun des quatre (4) concours prévus à l'article premier du présent arrêté ainsi que le nombre de places ouvertes par filière et par institution sont fixés conformément au tableau suivant :

Institution	Filière	Concours mathématique et physique	Concours physique et chimie	Concours technologie	Concours biologie et géologie	Total	Total Général
Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie électrique	33	6	9		48	311
	Génie mécanique	28	5	15		48	
	Génie industriel	36	10	4		50	
	Génie civil	29	11	8		48	
	Modélisation pour l'industrie et les services	18	1	1		20	
	Génie hydraulique et environnement	6	5	4		15	
	Techniques avancées	14	3	1		18	
	Télécommunications	25	4	3		32	
	Informatique	25	4	3		32	
Ecole nationale d'ingénieurs de Bizerte	Génie industriel	18	7	7		32	52
	Génie mécanique	7	3	10		20	
Ecole nationale d'ingénieurs de Sousse	Electronique industrielle	18	14	18		50	150
	Mécatronique	13	6	13		32	
	Informatique appliquée	20		10		30	
	Génie mécanique et productique	8	4	8		20	
	Génie de télécommunications embarquées	11		7		18	
Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Génie électrique	16	18	14		48	192
	Cénie énergétique	24	20	4		48	
	Génie mécanique	15	7	26		48	
	Génie textile	14	24	10		48	
Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie électrique	23	22	20		65	300
	Génie électromécanique	25	15	25		65	
	Génie des matériaux	10	15	10		35	
	Génie informatique	36	24	10		70	
	Génie biologique				20	20	
	Géo ressources et environnement				15	15	
	Génie civil	15	5	10		30	

Institution	Filière	Concours mathématique et physique	Concours physique et chimie	Concours technologie	Concours biologie et géologie	Total	Total Général
Ecole national d'ingénieurs de Gabès	Génie électrique automatique	10	10	10		30	136
	Génie mécanique			16		16	
	Génie civil	12	8	10		30	
	Génie chimique procédés	10	20			30	
	Génie des communications et des réseaux	13	10	7		30	
Faculté des mathématiques, physiques et naturelles	Informatique	29	11	5		45	105
	Chimie analytiques et instrumentation	3	12		5	20	
	Electroniques	6	6	8		20	
	Géosciences		5		15	20	
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis	Génie électrique	14	13	13		40	171
	Génie mécanique	15		24		39	
	Génie civil	13	10	2		25	
	Génie industriel	8	16	2		26	
	Génie mathématiques appliquées et modélisation	8	7			15	
	Informatique	10	11	5		26	
Ecole nationale d'ingénieurs de Carthage	Génie des Systèmes industriels et logistiques	15	15	12		42	183
	Mécatronique	11	11	20		42	
	Informatique	34	23	13		70	
	Infotronique	14	10	5		29	
Ecole nationale d'électronique et de télécommunications de Sfax	Génie des télécommunications	22	17	5		44	148
	Génie des systèmes électroniques et des télécommunications	11	18	15		44	
	Ingénierie des données des systèmes décisionnels	11	5			16	
	Génie informatique industrielle	12	19	13		44	
Ecole polytechnique de Tunisie		30	15	5		50	50
Ecole nationale des sciences de l'informatique	Informatique	88	30	20		138	138
Ecole supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information	Statistique et analyse de l'information	46				46	46

Institution	Filière	Concours mathématique et physique	Concours physique et chimie	Concours technologie	Concours biologie et géologie	Total	Total Général
Ecole supérieure des communications de Tunis	Télécommunication	80	46	20		146	146
Institut national agronomique de Tunisie	Production végétale		2		14	16	73
	Phytiatrie				7	7	
	Production animale				7	7	
	Economie agricole				7	7	
	Génie rural, eaux et forêts		3		14	17	
	Agro-alimentaire		2		10	12	
	Halieutique				7	7	
Ecole supérieure des industries alimentaires de Tunis	Agro-alimentaire				18	18	18
Ecole supérieure des ingénieurs de Mejez El Bab	Hydraulique et aménagement	14	14			28	74
	Topographie	7		10		17	
	Génie mécanique et agro-industrielle	4	4	21		29	
Ecole supérieure d'agriculture de Mateur	Production animale et fourragère				18	18	18
Ecole supérieure d'agriculture de Megrane	Economie rurale		2		14	16	32
	Production agricole		2		14	16	
Ecole supérieure d'agriculture du Kef	Sciences agricoles				25	25	25
Institut supérieure agronomique de Chott-Mariem	Horticultures				17	17	39
	Production animale				7	7	
	Paysages				7	7	
	Génie des systèmes horticoles				8	8	
Ecole nationale des sciences et technologies avancées à Borj Cedria	Technologies avancées	32	14	8		54	54
Ecole nationale d'ingénieurs de Gafsa	Génie chimie industrielle et minier	5	11		8	24	59
	Génie énergétique et technologies de l'environnement	7	7	2		16	
	Génie électromécanique	5	5	9		19	
Total		1086	647	530	257	2520	2520

Art. 3 - Sont autorisés à participer à l'un des concours prévus à l'article premier du présent arrêté, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 4 (nouveau) de l'arrêté du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation, tel que modifié par l'arrêté du 16 février 2016 susvisé.

Art. 4 - Les dossiers de candidature doivent parvenir :

- à la direction générale des études technologiques - rue de Jérusalem, 2098 Radès Médina - et ce, pour les candidats répondant aux conditions prévues à l'alinéa (b) et l'alinéa (c) du point (1) de l'article 4 (nouveau) de l'arrêté du 21 février 2005, tel que modifié par l'arrêté du 16 février 2016 susvisé,

- aux établissements d'origine pour les candidats répondant aux conditions prévues à l'alinéa (a) du point (1) et le point (2) de l'article 4 (nouveau) de l'arrêté du 21 février 2005, tel que modifié par l'arrêté du 16 février 2016 susvisé.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 19 avril 2019 pour tous les candidats.

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

Art. 5 - Les épreuves se déroulent dans les centres d'examens suivants :

	Centre	Adresse
1	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Tunis	2, Rue Jawaher LeL Nehru, 1089 Mont Fleury - Tunis
2	Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques	B.P. 51, 2070 La Marsa
3	Institut préparatoire aux études d'ingénieur d'El Manar	Campus Universitaire d'El Manar, B.P. 244, 2092 El Manar II
4	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Campus Universitaire d'El Manar, 2092 Tunis El Manar II
5	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Bizerte	7021 Zarzouna, Bizerte
6	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Nabeul	El Mrazka, 8000 Nabeul
7	Institut supérieur des études préparatoires en biologie et géologie à la Soukra	49, Avenue 13 Août, Chotrana 2, Soukra 2036
8	Institut supérieur des technologies médicales de Tunis	9, Rue docteur Zouhaier Essafi, 1006 Tunis
9	Ecole supérieure des sciences et technologie de Hammam Sousse	Rue Lamine El Abassi, 4011 Hammam Sousse
10	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Kairouan	Avenue Assad Ibn El Fourat 3100 Kairouan
11	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Monastir	Rue Ibn El Jazzar, 5019 Monastir
12	Faculté des sciences de Monastir	Avenue de l'Environnement, 5000 Monastir
13	Institut supérieur des sciences appliquées et technologie de Mahdia	Sidi Massaoud 5111 Hiboun Mahdia
14	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Sfax	Route de Menzel Shaker, km 0.5 BP 1172, Sfax 3018
15	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Gafsa	Sidi Ahmed Zarrouk, 2112 Gafsa
16	Faculté des sciences de Sfax	Route de Soukra, km 4 B.P 1171. 3038 Sfax
17	Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Gabès	Rue Omar Ibn El Khattab, 6072 Zrig Gabès
18	Centre de Paris (mission universitaire et éducative)	9, Rue Mintéra, 75012 Paris
19	Centre de Nouakchott (ambassade de la Tunisie en Mauritanie)	BP 631, Nouakchott, Mauritanie

Les candidats inscrits, pour l'année universitaire 2018-2019, dans une institution située dans la même ville que l'un des dix-sept (17) premiers centres des examens prévus au présent article, passent obligatoirement les épreuves dans ce centre.

Tous les autres candidats doivent préciser, sur leurs fiches de candidature, le centre des examens de leurs choix. Cependant, le secrétariat des concours n'est tenu de respecter ce choix que dans la mesure du disponible.

Les candidats ne peuvent prétendre à leur hébergement de la part du secrétariat des concours.

Art. 6 - Les dates de déroulement des épreuves des quatre (4) concours prévus à l'article premier du présent arrêté, ainsi que leurs horaires et leurs durées sont fixés conformément au tableau suivant :

Jour	Heure (tunisienne) du début des épreuves	Concours mathématique et physique (M-P)		Concours physique et chimie (M-C)		Concours technologie (T)		Concours biologie et géologie (B-G)	
		Epreuve	Durée	Epreuve	Durée	Epreuve	Durée	Epreuve	Durée
Lundi 10 juin 2019	8h	Mathématiques I	4h	Mathématiques	4h	Mathématiques	4h	Mathématiques	3h
	14h	Anglais	2h	Anglais	2h	Anglais	2h	Anglais	2h
Mardi 11 juin 2019	8h	Chimie inorganique	2h	Chimie inorganique	2h	Chimie inorganique	2h	Chimie inorganique	2h
	12h	Informatique	2h	Informatique	2h	Informatique	2h	Informatique	2h
Jeudi 13 juin 2019	8h	Physique	4h	Physique	4h	Physique	4h	Physique	3h
	14h	Français	2h	Français	2h	Français	2h	Français	2h
Vendredi 14 juin 2019	8h	Systèmes techniques automatisés	3h	Systèmes techniques automatisés	3h	Systèmes techniques automatisés	3h	Biochimie, biologie cellulaire et génétique	2h
	12h	-	-	-	-	-	-	Biologie végétale, botanique et physiologie végétale	2h
Samedi 15 juin 2019	8h	Mathématiques II	3h	Chimie organique	2h	Conception et fabrication	4h	Chimie organique	2h
	12h	-	-	-	-	-	-	Géologie	2h
Lundi 17 juin 2019	8h							Biologie animale et physiologie animale	2h

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique*

Slim Khalbous

*Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

*Le ministre des technologies de la communication et de
l'économie numérique*

Mouhamed Anouar Maarouf

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 mars 2019.

Monsieur Fethi Hichri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'agriculture biologique au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 5 avril 2019.

Monsieur Mohamed Salah Salmi, ingénieur en chef est chargé de diriger l'observation national de suivi des exploitations agricoles à la direction générale des affaires juridiques et foncières relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche.

En application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 avril 2019.

Monsieur Younes Gayed, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 avril 2019.

Monsieur Rachid Feraoui, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 5 avril 2019.

Monsieur Taoufik Sboui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur à la cellule de restructuration des terres domaniales agricoles au bureau de restructuration des terres domaniales agricoles relevant du cabinet du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 1^{er} avril 2019.

Monsieur Hafedh Ben M'rad, technicien en chef est chargé des fonctions de sous-directeur de l'analyse des prix et de la maîtrise des coûts des barrages à la direction des grands barrages à la direction générale de barrages et des grands travaux hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 mars 2019.

Monsieur Lotfi Kouki, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricoles de Béja.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 1^{er} avril 2019.

Monsieur Abdelsatar Trabelsi, ingénieur principal, est chargé des fonctions d'inspecteur des services techniques à l'inspection générale au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

En Application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 avril 2019.

Monsieur Imed Oueslati, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service des ventes et des autorisations à la régie d'exploitation forestière relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 avril 2019.

Monsieur Kilani Jaïdi, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 17 avril 2019.

Monsieur Ali Zouari est nommé dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur général.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 21 mai 2019.

Monsieur Raouf Dhaoudi, Assistant hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est nommé dans le grade de Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, dans la spécialité « biologie marine, aquaculture et ichtyopathologie » à école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet à compter du 19 octobre 2018.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 mai 2019.

Est abrogé le deuxième alinéa de l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 décembre 2018, portant nomination du président et des membres du conseil national oléicole et remplacé par les dispositions suivantes.

Mohamed Nasser Ibrahim représentant du ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale : membre.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 mars 2019.

Madame Lobna Souissi épouse Salmia, ingénieur principal, est déchargée des fonctions de chef de services de l'analyse et de la synthèse des données internationales à la direction de la collecte et de l'analyse des données à l'observatoire national de l'agriculture relevant du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-27 du 8 janvier 2019, nommant Monsieur Mounir Romdhani, contrôleur général des services publics, chef de cabinet du ministre de la santé, à compter du 24 décembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, la ministre de la santé par intérim délègue à Monsieur Mounir Romdhani, chef de cabinet du ministre de la santé, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et des décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-27 du 8 janvier 2019, nommant Monsieur Mounir Romdhani, contrôleur général des services publics, chef de cabinet du ministre de la santé, à compter du 24 décembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mounir Romdhani, contrôleur général des services publics, chef de cabinet du ministre de la santé, est autorisé à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Mounir Romdhani, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-617 du 23 juillet 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation et de l'équipement des projets de santé financés dans le cadre de dons et de crédits étrangers au ministère de la santé,

Vu décret gouvernemental n° 2018-836 du 11 octobre 2018, chargeant Monsieur Mustapha Abdeljalil, ingénieur général, des fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation et de l'équipement des projets de santé financés dans le cadre de dons et de crédits étrangers au ministère de la santé avec indemnités et avantages de directeur général d'administration centrale, à compter du 23 juillet 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mustapha Abdeljalil, ingénieur général, chef de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation et de l'équipement des projets de santé financés dans le cadre de dons et de crédits étrangers au ministère de la santé, est autorisé à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Mustapha Abdeljalil, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2012-1012 du 27 juillet 2012, chargeant Monsieur Mohamed Rebhi, ingénieur général, des fonctions de directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed Rebhi, ingénieur général, directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé, est autorisé à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Mohamed Rebhi, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006- 7 46 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 23 janvier 2019, chargeant Monsieur Naoufel Somrani, inspecteur général de la santé publique, des fonctions de directeur de l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé, à compter du 24 décembre 2018.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Naoufel Somrani, inspecteur général de la santé publique, directeur de l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé, est autorisé à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Naoufel Somrani, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté de la ministre de la santé du 15 décembre 2016, chargeant Monsieur Youssef Hammami, administrateur en chef, des fonctions d'inspecteur principal administratif de la santé publique à l'inspection administrative et financière au ministère de la santé, à compter du 15 novembre 2016, avec indemnités et avantages accordés à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Youssef Hammami, administrateur en chef, inspecteur principal administratif de la santé publique à l'inspection administrative et financière au ministère de la santé, est autorisé à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Youssef Hammami, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté de la ministre de la santé du 14 février 2018, chargeant Monsieur Saïd Gharbi, ingénieur principal, des fonctions de directeur de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de la santé.

Arrêté :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Saïd Gharbi, ingénieur en chef, directeur de l'équipement, est autorisé à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Saïd Gharbi, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 19 juillet 2016, chargeant Monsieur Samir Mahdi, ingénieur général, des fonctions de directeur des bâtiments à la direction générale des services communs au ministère de la santé.

Arrêté :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Samir Mahdi, ingénieur général, directeur des bâtiments, est autorisé à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Samir Mahdi, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-7 46 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2009-1963 du 22 juin 2009, chargeant Monsieur Ridha Saidi, administrateur en chef de la santé publique, des fonctions de directeur des affaires financières au ministère de la santé publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrêté :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ridha Saidi, administrateur général de la santé publique, directeur des affaires financières, est autorisé à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractères réglementaires.

Art. 2 - Monsieur Ridha Saidi, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 20 15-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-7 46 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2329 du 14 décembre 2015, chargeant Madame Nozha Moussa épouse Béji, conseiller des services publics, des fonctions de directeur des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrêté :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Nozha Moussa épouse Béji, conseiller des services publics, directeur des ressources humaines, est autorisée à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Madame Nozha Moussa épouse Béji, est autorisée à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2014-1684 du 7 mai 2014 nommant Madame Sonia Khayat, ingénieur général, directeur général des structures sanitaires publiques au ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrêté :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Sonia Khayat, ingénieur général, directeur général des structures sanitaires publiques au ministère de la santé, est autorisée à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 – Madame Sonia Khayat, est autorisée à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1282 du 21 novembre 2016, chargeant Monsieur Faouzi Yousfi, administrateur en chef de la santé publique, de gérer l'unité juridique et du contentieux au ministère de la santé, avec indemnités et avantages de directeur général d'administration centrale,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrêté :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Faouzi Yousfi, administrateur général de la santé publique, directeur général de l'unité juridique et du contentieux, est autorisé à signer, par délégation de la ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Faouzi Yousfi, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 10 mars 2019.

Tunis, le 21 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Madame Rym Hessine épouse Boussif, administrateur en chef de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à l'unité de suivi des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques au ministère de la santé, à compter du 1^{er} avril 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Monsieur Naceur Zaidi, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de la santé, à compter du 1^{er} avril 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Monsieur Mounir Sboui, inspecteur général de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des études et de la planification au ministère de la santé, à compter du 1^{er} avril 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

La docteur Jobran Jlidi, Médecin Major de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de la direction de la promotion des prestations sanitaires à la direction régionale de la santé de Manouba.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Monsieur Malek Hadj Ahmed, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur du budget à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de la santé, à compter du 1^{er} avril 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 25 mars 2019.

Madame Samia Goumani épouse El Badri, administrateur conseiller de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur du personnel juxta-médical à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de la santé.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Le docteur Imed Charrad, médecin major de la santé publique est chargé des fonctions de sous-directeur de la santé de base à la direction de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Sfax.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Le docteur Malika Abdelkafi, médecin major de la santé publique est chargée des fonctions de sous-directeur de la santé de base à la direction de la santé préventive à la direction de la santé de l'Ariana.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 1^{er} avril 2019.

Le docteur Mondher Zitouni, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service du laboratoire à l'institut « Hédi Raïs » d'ophtalmologie de Tunis.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 15 mars 2019.

Monsieur Lotfi Boubaker, administrateur en chef, est nommé dans le grade d'administrateur général au corps administratif commun des administrations publiques au ministère de la santé.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Madame Soumaya Lahouar est désignée membre représentant de la Banque Centrale de Tunisie au conseil d'administration de la Pharmacie Centrale de Tunisie, en remplacement de Madame Wafa Sfar, et ce, à compter du 31 juillet 2018.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Le professeur Najib Mrizek est désigné président du comité médical au conseil d'administration de l'Hôpital Farhat Hached de Sousse, en remplacement du professeur Hedi Khayri, et ce, à compter du 28 décembre 2018.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Monsieur Faouzi Azebi est désigné membre représentant de la commune de Tunis au conseil d'administration de l'Hôpital d'Enfants Bechir Hamza de Tunis, en remplacement de Madame Hela Bouferes Mahfoudh, et ce, à compter du 27 novembre 2018.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 1^{er} avril 2019.

Monsieur Maher Jaballah, inspecteur régional de la santé publique est déchargé des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019.

Est mis fin à la nomination du docteur Karim Zahaf, Médecin dentiste principal de la santé publique sur sa demande, en qualité d'inspecteur régional de la santé publique.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications.

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel que modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A 2,

Vu le décret n° 2013-1395 du 22 avril 2013, portant dispositions dérogatoires des conditions d'intégration de certaines catégories d'ouvriers dans les cadres des fonctionnaires mentionnées dans le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant nomination aux grades dans les corps,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

TITRE I

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles.

Art. 2 - Le corps du ministère des affaires culturelles comprend les grades suivants :

- administrateur général des services culturels,
- administrateur en chef des services culturels,
- administrateur conseiller des services culturels,
- administrateur des services culturels,
- administrateur adjoint des services culturels,
- secrétaire d'administration des services culturels,
- commis d'administration des services culturels,
- agent d'accueil des services culturels.

Art. 3 - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du travail à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 - Les grades visés à l'article 2 du présent décret gouvernemental sont répartis selon des catégories et des sous-catégories mentionnés au tableau suivant :

Grade	Catégorie	Sous-catégorie
1- Administrateur général des services culturels	A	A1
2- Administrateur en chef des services culturels	A	A1
3- Administrateur conseiller des services culturels	A	A1
4- Administrateur des services culturels	A	A2
5- Administrateur adjoint des services culturels	A	A3
6- Secrétaire d'administration des services culturels	B	
7- Commis d'administration des services culturels	C	
8- Agent d'accueil des services culturels	D	

Art. 5 - Les agents appartenant au corps des agents du ministère des affaires culturelles sont répartis selon leurs grades en catégories et sous-catégories visées à l'article 4 ci-dessus.

Chaque grade du corps administratif du ministère des affaires culturelles comprend vingt cinq (25) échelons.

Toutefois pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- administrateur général des services culturels: seize (16) échelons,
- administrateur en chef des services culturels: vingt (20) échelons.

La concordance entre les échelons des grades du corps des agents du ministère des affaires culturelles et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental.

Art. 6 - La durée requise pour accéder à l'échelon suivant est d'une année pour les échelons 2, 3 et 4, elle est de deux années pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d'administrateur général des services culturels et d'administrateur en chef des services culturels, la cadence d'avancement est fixée à deux années.

Art. 7 - Le régime de rémunération des personnels du corps des agents du ministère des affaires culturelles est fixé par décret gouvernemental.

Art. 8 - Le nombre des postes à pourvoir par la promotion dans les différents grades au titre de chaque année est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 9 - Les agents du corps des agents du ministère des affaires culturelles sont soumis à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire. Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité. Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois tous les six mois sur l'évaluation des capacités professionnelles de l'agent stagiaire, ainsi qu'un rapport final à la fin du stage comportant son avis à propos de la titularisation ou non de l'agent stagiaire. L'agent concerné doit également présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire compétente émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté des observations du supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration,
- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé pendant au moins deux années en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
- pour les fonctionnaires promus à un grade, soit après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisée par l'administration soit après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,
- pour les fonctionnaires promus au choix.

Dans tous les cas, la période de stage peut être prolongée pour une année à la fin de laquelle les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration sur avis motivé, soit reversés dans leur grade d'origine et sont considérés comme ne l'ayant jamais quitté après l'avis de la commission paritaire administrative.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

N'est pas soumis à une période de stage, le fonctionnaire promu à un grade non accessible aux candidats externes.

TITRE II

Les administrateurs généraux des services culturels

Chapitre I

Les attributions

Art. 10 - Les administrateurs généraux des services culturels sont chargés notamment des missions suivantes :

- assurer les missions d'encadrement, de conception, de coordination,
- élaborer les études et les recherches,
- assurer les missions d'inspection générale,
- contribuer à la gestion, à la préparation et à l'organisation des manifestations et les festivals culturels et artistiques.

Ils peuvent en outre être chargés de toutes autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.

Chapitre II

La nomination

Art. 11 - Les administrateurs généraux des services culturels sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef des services culturels titulaires dans leurs grades, par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après.

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs en chef des services culturels titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des administrateurs en chef des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

c) Au choix, parmi les administrateurs en chef des services culturels titulaires dans leurs grades et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

Les administrateurs en chef des services culturels

Chapitre I

Les attributions

Art. 12 - Les administrateurs en chef des services culturels sont chargés notamment des missions suivantes :

- assurer les missions d'encadrement, de conception, de coordination,
- élaborer les études et les recherches,
- assurer les missions de contrôle et d'inspection,
- contribuer à la gestion, à la préparation et à l'organisation des manifestations et les festivals culturels et artistiques.

Ils peuvent en outre être chargés de toutes autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.

Chapitre II

La nomination

Art. 13 - Les administrateurs en chef des services culturels sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs conseillers des services culturels titulaires dans leurs grades, par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

- a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,
- b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des administrateurs conseillers des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

- c) Au choix, parmi les administrateurs conseillers des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

Les administrateurs conseillers des services culturels

Chapitre I

Les attributions

Art. 14 - Les administrateurs conseillers des services culturels sont chargés notamment des missions suivantes :

- effectuer les missions de gestion administrative et financière,
- élaborer les études et les recherches,
- assurer les missions d'encadrement, de conception, de coordination,
- effectuer les missions de contrôle et d'inspection,
- contribuer à la gestion, à la préparation et à l'organisation des manifestations et les festivals culturels.

Ils peuvent en outre être chargés de toutes autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.

Chapitre II

La nomination

Art. 15 - Les administrateurs conseillers des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 16 - Les administrateurs conseillers des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :

- a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

- b) par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :

1- d'un diplôme d'études approfondies obtenu sous le régime des diplômes nationaux des études doctorales appliqués avant l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, ou d'un diplôme équivalent.

2- ou d'un diplôme du mastère ou d'un diplôme équivalent,

3- ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Les spécialités scientifiques requises et les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Section II - La promotion

Art. 17 - La promotion au grade d'administrateur conseiller des services culturels est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des administrateurs des services culturels titulaires dans leurs grades,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des administrateurs des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les administrateurs des services culturels titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE V

Les administrateurs des services culturels

Chapitre I

Les attributions

Art. 18 - Les administrateurs des services culturels sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques notamment de :

- effectuer les missions de gestion administrative et financière

- élaborer, programmer, planifier et suivre l'exécution des activités culturelles sur le plan national, régional et local,

- contribuer à la gestion, à la préparation et à l'organisation des manifestations et des festivals culturels.

Et ils peuvent également être chargés de toutes autres missions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.

Chapitre II

La nomination

Art. 19 - Les administrateurs des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 20 - Les administrateurs des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :

1- du diplôme de maîtrise ou diplôme national de licence ou d'un diplôme équivalent,

2- ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Les spécialités scientifiques requises et les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Section II - La promotion

Art. 21 - La promotion au grade d'administrateur des services culturels est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle organisé par l'administration au profit des administrateurs adjoints des services culturels titulaires dans leurs grades,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs adjoints des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des administrateurs adjoints des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les administrateurs adjoints des Affaires culturelles titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VI

Les administrateurs adjoints des services culturels

Chapitre I

Les attributions

Art. 22 - Les administrateurs adjoints des services culturels sont chargés d'assister les administrateurs des services culturels aux fonctions de la gestion administrative ou financière, et ils participent sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques à l'élaboration, la programmation et la planification des activités culturelles.

Ils peuvent être chargés de contribuer à la gestion, à la préparation et à l'organisation des manifestations et des festivals culturels.

Et ils peuvent également être chargés de toutes autres missions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.

Chapitre II

La nomination

Art. 23 - Les administrateurs adjoints des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 24 - Les administrateurs adjoints des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :

1- du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent,

2- ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Les spécialités scientifiques requises et les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Section II - La promotion

Art. 25 - La promotion au grade d'administrateur adjoint des services culturels est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des secrétaires d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux secrétaires d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des secrétaires d'administration des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10 %), parmi les secrétaires d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VII

Les secrétaires d'administration des services culturels

Chapitre I

Les attributions

Art 26 - Les secrétaires d'administration des services culturels sont chargés d'assister les administrateurs adjoints des services culturels à leur fonctions, et ils participent sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques à l'exécution des missions entrant dans leurs attributions.

Ils peuvent, si nécessaire être chargés de contribuer à l'organisation des manifestations et des festivals culturels.

Et ils peuvent également être chargés de toutes autres missions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.

Chapitre II

La nomination

Art. 27 - Les secrétaires d'administration des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 28 - Les secrétaires d'administration des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires :

1 - du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,

2 - ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Section II - La promotion

Art. 29 - La promotion au grade de secrétaire d'administration des services culturels est attribuée aux candidats internes:

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des commis d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux commis d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des commis d'administration des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10 %), parmi les commis d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VIII

Les commis d'administration des services culturels

Chapitre I

Les attributions

Art. 30 - Les commis d'administration des services culturels sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques des fonctions d'exécution administrative, ils assurent notamment les travaux de bureau d'ordre, de secrétariat et la conservation des documents administratives.

Ils peuvent en outre être chargés de contribuer à l'organisation des manifestations et des festivals culturels ou de toute autre mission entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.

Chapitre II

La nomination

Art. 31 - Les commis d'administration des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 32 - Les commis d'administration des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et qui ont :

1- poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire,

2- ou titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire,

3- ou titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Section II - La promotion

Art. 33 - La promotion au grade de commis d'administration des services culturels est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des agents d'accueil des services culturels titulaires dans leurs grades,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux agents d'accueil des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des agents d'accueil des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10 %), parmi les agents d'accueil des services culturels titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IX

Les agents d'accueil des services culturels

Chapitre I

Les attributions

Art. 34 - Les agents d'accueil des services culturels sont chargés notamment des travaux suivants :

- veiller à fournir le meilleur accueil aux usagers de l'administration,

- orienter les usagers de l'administration et les accompagner, les cas échéant, aux bureaux des fonctionnaires et des agents concernées à l'intérieur de l'administration,

- assurer le transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services, à la demande des fonctionnaires et agents exerçant dans l'administration.

Ils peuvent en outre être chargés de contribuer à l'organisation des manifestations et des festivals culturels.

Ils peuvent aussi être chargés de toute autre mission entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.

L'agent d'accueil des services culturels doit être présentable et doit être astreint au port de l'uniforme choisi par l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.

Chapitre II

La nomination et le recrutement

Art. 35 - Les agents d'accueil des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 36 - Les agents d'accueil des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisés et qui ont :

1) poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins d'enseignement secondaire, ou titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base au moins,

2) ou titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

TITRE X

Dispositions Transitoires

Art. 37 - Sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents appartenant au corps du personnel du ministère de la culture prévu par l'article 2 du décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel que modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012, et cela conformément au tableau suivant :

Grade Actuel	Nouveau Grade
Conseiller culturel général	Administrateur général des services culturels
Conseiller culturel en chef	Administrateur en chef des services culturels
Conseiller culturel	Administrateur conseiller des services culturels
Secrétaire culture	Administrateur des services culturels
Secrétaire culture adjoint	Administrateur adjoint des services culturels
Attaché culturel	Secrétaire d'administration des services culturels
Commis culturel	Commis d'administration des services culturels
Agent culturel	Agent d'accueil des services culturels

Les agents intégrés sont classés au même échelon qui correspondait au niveau de rémunération qu'il percevait dans leurs anciennes situations, et ils gardent l'ancienneté acquise dans leur ancien grade dans la catégorie, le grade et l'échelon.

Art. 38 - Les agents du corps administratif commun des administrations publiques appartenant aux administrations centrales du ministère des affaires culturelles, aux commissariats régionaux des affaires culturelles, aux établissements de l'action culturelle prévues par le décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, peuvent être intégrés dans les grades équivalents du corps administratif du ministère des affaires culturelles, et cela conformément au tableau suivant :

Grade Actuel	Nouveau Grade
Administrateur général	Administrateur général des services culturels
Administrateur en chef	Administrateur en chef des services culturels
Administrateur conseiller	Administrateur conseiller des services culturels
Administrateur	Administrateur des services culturels

Grade Actuel	Nouveau Grade
Attaché d'administration	Administrateur adjoint des services culturels
Secrétaire d'administration ou Secrétaire dactylographe	Secrétaire d'administration des services culturels
Commis d'administration ou dactylographe	Commis d'administration des services culturels
Dactylographe adjoint ou agent d'accueil	Agent d'accueil des services culturels

L'intégration se fait sur la base d'une demande de l'agent concerné, présentée dans un délai de six (6) mois de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental. Les agents intégrés conformément aux dispositions du présent article sont classés au même échelon qui correspondait au niveau de rémunération qu'il percevait dans leurs anciennes situations, et gardent la même ancienneté acquise en catégorie, en grade et en échelon. Les commissions administratives paritaires examinent les demandes d'intégration.

TITRE XI

Dispositions finales

Art. 39 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel que modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012.

Art. 40 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des finances

**Mouhamed Ridha
Chalghoum**

*Le ministre des affaires
culturelles*

Mohamed Zine El Abidine

Décret gouvernemental n° 2019-432 du 10 mai 2019, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des agents du ministère des affaires culturelles, et les niveaux de rémunération.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents de ministère des affaires culturelles,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des agents du ministère des affaires culturelles et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément aux indications du tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A 1	Administrateur général des services culturels	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Administrateur en chef des services culturelle	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Administrateur conseiller des services culturels.	De 1 A 25	De 1 A 25
A	A2	Administrateur des services culturels.		
A	A3	Administrateur adjoint des services culturels.		
B	-	Secrétaire d'administration des services culturels.		
C	-	Commis d'administration des services culturels		
D	-	Agent d'accueil des services culturels		

Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice
Administrateur général des services culturels.	3	12
Administrateur en chef des services culturels.	5	10
Administrateur conseiller des services culturels.	10	10
Administrateur des services culturels.	11	11
Administrateur adjoint des services culturels.	12	12
Secrétaire d'administration des services culturels.	13	13
Commis d'administration des services culturels.	12	12
Agent d'accueil des services culturels.	10	10

Art. 4 – L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Commis d'administration des services culturels.	5	5
Agent d'accueil des services culturels.	9	9

Art. 5 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Pour Contresign
Le ministre des finances

**Mouhamed Ridha
Chalghoum**

*Le ministre des affaires
culturelles*

Mohamed Zine El Abidine

Décret gouvernemental n° 2019-433 du 10 mai 2019, fixant le régime de rémunération du corps des agents du ministère des affaires culturelles.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017 et notamment son article 15,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, portant institution d'une indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-2159 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 83-578 du 17 juin 1983, portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,

Vu le décret n° 93-2062 du 11 octobre 1993, portant majoration des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution instituée par le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-1907 du 16 octobre 1996, portant majoration des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution instituée par le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 99-2015 du 13 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2002-2672 du 22 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2005-3137 du 6 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,

Vu le décret n° 2008-4047 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2011-2281 du 21 septembre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2011,

Vu le décret n° 2012-2959 du 29 novembre 2012, portant augmentation des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2012,

Vu le décret n° 2014-4565 du 29 décembre 2014, instituant l'indemnité de l'action culturelle au profit des agents du ministère de la culture et des établissements y relevant,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-462 du 24 juin 2015, portant augmentation des montants de l'indemnité spécifique au profit du personnel de l'Etat des collectivités locales et des établissements à caractère administratif au titre de l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016, portant fixation du programme et des montants de l'augmentation générale des salaires au titre des années 2015 et 2016 et du programme et des montants de l'augmentation spécifique au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2016, 2017 et 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-209 du 5 mars 2019, portant fixation des montants de la 1^{ère} tranche de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier au corps des agents du ministère des affaires culturelles.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable au corps des agents du ministère des affaires culturelles.

Art. 2 - Outre le traitement de base, il est alloué au profit du corps des agents du ministère des affaires culturelles, les indemnités suivantes :

- indemnité de gestion des affaires culturelles,
- indemnité kilométrique,
- prime de rendement.

Art. 3 - Les montants de l'indemnité de gestion des affaires culturelles et de l'indemnité kilométrique allouées au corps des agents du ministère des affaires culturelles sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Montant mensuel en dinar de l'indemnité de gestion des affaires culturelles				Montant mensuel en dinar de l'indemnité kilométrique
	à partir du 1 ^{er} janvier 2019	à partir du 1 ^{er} janvier 2020	à partir du 1 ^{er} janvier 2021	à partir du 1 ^{er} janvier 2022	
Administrateur général des services culturels	1048.375	1077.250	1106.125	1135.000	25.500
Administrateur en chef des services culturels	967.875	996.750	1025.625	1054.500	25.500
Administrateur conseiller des services culturels	888.875	917.750	946.625	975.500	25.500
Administrateur des services culturels	780.375	809.250	838.125	867.000	25.000
Administrateur adjoint des services culturels	708.375	737.250	766.125	795.000	22.500
Secrétaire d'administration des services culturels	635.875	664.750	693.625	722.500	20.000
Commis d'administration des services culturels	565.375	594.250	623.125	652.000	17.250
Agent d'accueil des services culturels	544.625	573.500	602.375	631.250	17.250

Art. 4 - Les montants de l'indemnité de gestion des affaires culturelles et de l'indemnité kilométrique sont servis mensuellement et à terme échu. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux retenues au titre de cotisation au régime de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5 - L'indemnité de gestion des affaires culturelles est majorée conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2019-209 du 5 mars 2019, portant fixation des montants de la première tranche de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 6 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servi aux agents indiqués au titre de leur grade ou de leur emploi fonctionnel.

Art. 7- Les montants de la prime de rendement alloués au corps des agents du ministère des affaires culturelles sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Montant annuel en dinar
Administrateur général des services culturels	1600
Administrateur en chef des services culturels	1200
Administrateur conseiller des services culturels	1000
Administrateur des services culturels	720
Administrateur adjoint des services culturels	600
Secrétaire d'administration des services culturels	500
Commis d'administration des services culturels	400
Agent d'accueil des services culturels	300

Art. 8 - Sont étendues les dispositions de l'article 3 du décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels aux agents bénéficiaires de l'indemnité de gestion des affaires culturelles et nantis d'un emploi fonctionnel d'une administration centrale ou nantis d'un emploi fonctionnel équivalent.

Art.9 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre des affaires
culturelles
Mohamed Zine El Abidine

Décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires tel que complété par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des certificats nationales pour les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le statut général de régime des études et conditions d'obtention des certificats nationales de premier cycle et de maîtrise dans les matières littéraires et artistiques et les matières rattachés aux sciences humaines sociales de base et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion aux choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplôme et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut général du corps commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant l'échelle nationale des compétences,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie « A2 »,

Vu le décret n° 2012-1227 du 1^{er} août 2012, fixant le cadre général des études et des conditions d'obtention du « certificat national du mastère » dans le régime LMD,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant nomination aux grades dans les corps,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

TITRE I

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Art. 2 - Les agents du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques sont chargés de la collecte, du traitement, de la conservation et de la mise à disposition de l'information et des données quel que soit le type du document ou son support, ils sont chargés également d'assurer l'aide à la recherche des données, d'établir et d'exécuter les programmes d'incitation à la lecture et les manifestations culturelles qui y sont liées.

Ils peuvent en outre, être chargés si nécessaire d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations et des services dont ils relèvent.

Art. 3 - Le corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques comprend les grades suivants :

- conservateur général des bibliothèques ou de documentation.
- conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.
- conservateur des bibliothèques ou de documentation.
- bibliothécaire ou documentaliste,
- bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,
- aide bibliothécaire ou aide documentaliste,
- commis des bibliothèques ou de documentation,
- agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.

Art. 4 - Les agents appartenant à l'un des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret gouvernemental peuvent exercer sous le régime du travail à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5 - Les grades visés à l'article 3 du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grade	Catégorie	Sous-catégorie
Conservateur général des bibliothèques ou de documentation.	A	A1
Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation	A	A1
Conservateur des bibliothèques ou de documentation,	A	A1
Bibliothécaire ou documentaliste,	A	A2
Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint.	A	A3
Aide bibliothécaire ou aide documentaliste.	B	
Commis des bibliothèques ou de documentation.	C	
Agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.	D	

Art. 6 - Le régime de rémunération des agents du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est fixé par décret gouvernemental.

Art. 7 - Chaque grade de ce corps comporte vingt-cinq (25) échelons.

Toutefois, pour les deux grades ci-dessous, les échelons sont fixés comme suit :

- conservateur général des bibliothèques ou de documentation : seize (16) échelons.

- conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation: vingt (20) échelons.

La concordance entre les échelons des grades du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental compte tenu de la grille des salaires tels que prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.

Art. 8 - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de conservateur général des bibliothèques ou de documentation et conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans.

Art. 9 - Les agents appartenant au corps des personnels du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques sont soumis à un stage destiné à :

- Les préparer à exercer leurs emplois et à les initier aux techniques professionnelles liés aux travaux bibliothécaires, de l'informatique, éducatifs, de recherche et administratifs.

- Parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.

L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire compétente émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté des observations du supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) une année :

- Pour les fonctionnaires issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet.

- Pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou le même emploi.

b) deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur suite à un cycle de formation ou un concours interne sur dossiers ou au choix.

Dans tous les cas, la période de stage peut être prolongée pour une année à la fin de laquelle les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et sont considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Ne sont pas soumis à une période de stage, les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.

TITRE II

Les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation

Chapitre I

Les attributions

Art. 10 - Les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation sont chargés :

- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l'information et à instaurer les réseaux d'information,

- d'exécuter et de diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l'information, aux bibliothèques, à la documentation et à la conservation du patrimoine manuscrit et imprimé,

- de concevoir, élaborer les programmes relatifs à l'initiation à la lecture, l'animation des bibliothèques et suivre leur exécution,

- de gérer une bibliothèque ou une institution de documentation relevant des services auxquels ils sont nommés,

- d'assurer la coordination entre les différentes bibliothèques universitaires, la réception et le traitement des livres, des périodiques des travaux de recherches et des thèses universitaires,

- d'intégrer les fonds documentaires dans les sites web,

- d'assurer des missions d'inspection ou de consultation d'ordre technique pour le compte des bibliothèques ou des établissements de documentation,

- de former, d'encadrer et d'orienter les personnels des bibliothèques et de la documentation ayant un grade inférieur,

- de superviser les stages organisés dans le domaine des bibliothèques, la documentation et l'animation des bibliothèques et coordonner avec les différents établissements en relation,

- de gérer l'information scientifique, technique et spécialisée en assurant l'observation, la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition,

- de gérer les bases de données, les banques et réseaux d'information et les portails,

- de contribuer à la conception des langages de documentation,

- de coordonner entre les différents bibliothèques universitaires et centres de recherche dans le but de la veille de l'information selon divers spécialités,

- d'encadrer et d'orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l'emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d'information,

- d'évaluer l'efficacité des programmes de travail des bibliothèques, le travail documentaire et culturel destiné aux bénéficiaires,

Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 11 - les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert par l'administration dont ils relèvent aux conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation justifiant des conditions sus-indiquées.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative.

c) Au choix à la limite de 10 % des conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

Les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation

Chapitre I

Les attributions

Art. 12 - Les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation sont chargés :

- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l'information et à instaurer les réseaux d'information,

- d'exécuter et de diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l'information, à la documentation, aux bibliothèques et à la conservation du patrimoine manuscrit et imprimé,

- de contribuer à l'observation, la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition du fonds et collections documentaires qu'ils supervisent,

- de contribuer à la gestion des banques de données et à la conservation du patrimoine documentaire manuscrit, imprimé et électronique et la conception des langages de documentation,

- de participer au choix des titres, des collections des documents scientifiques, à l'acquisition des monographies et des périodiques spécifiques aux spécialités des instituts et des universités et d'assister aux foires et maisons d'éditions spécialisées,

- de gérer les bases de données et le catalogage et l'indexation du fonds documentaire,

- de concevoir, d'établir des programmes d'animation culturelle et d'incitation à la lecture dans les bibliothèques publiques et suivre leur exécution,

- de gérer une bibliothèque ou une institution de documentation,

- d'assurer des missions d'inspection ou de consultation d'ordre technique pour le compte des bibliothèques ou des établissements de documentation,

- d'assurer la formation, l'encadrement et l'orientation des personnels des bibliothèques et de la documentation ayant un grade inférieur,

- de superviser, animer les stages et les colloques scientifiques et les cycles de formation organisés dans le domaine des bibliothèques et de la documentation et coordonner entre les différentes institutions en relations,

- assurer la gestion, le suivi, la collecte, le traitement la conservation et la mise à disposition de l'information qu'elle soit générale, scientifique, technique ou spécialisée,

- de coordonner entre les différentes bibliothèques universitaires et centres de recherches dans le but de la veille de l'information selon divers spécialités,

- de gérer les bases de données, les banques et réseaux d'information et les portails,

- d'encadrer et d'orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l'emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d'information,

- d'évaluer l'efficacité des programmes de travail des bibliothèques, le travail documentaire et l'animation culturelle destinée aux bénéficiaires.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 13 - les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs des bibliothèques ou de documentation par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert par l'administration dont ils relèvent aux conservateurs des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des conservateurs des bibliothèques ou de documentation justifiant des conditions sus-indiquées.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative.

c) Au choix à la limite de 10 % des conservateurs des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation

Chapitre I

Les attributions

Art. 14 - Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation sont chargés :

- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l'information et à instaurer les réseaux d'information,

- de contribuer à exécuter et à diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l'information, aux bibliothèques, à la documentation et à la sauvegarde du patrimoine manuscrit et imprimé,

- d'émettre leurs avis concernant les programmes d'animation culturelle, d'incitation à la lecture dans les différents types de bibliothèques et institutions de documentation et suivre leur exécution,

- de gérer une bibliothèque ou une institution de documentation,

- d'assurer des missions d'inspection ou de consultation d'ordre technique pour le compte des bibliothèques, des institutions de documentation,

- d'encadrer, d'orienter les personnels des bibliothèques et de la documentation ayant un grade inférieur et de superviser leurs stages,

- d'organiser les stages, les rencontres scientifiques et les cycles de formation dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et des sciences de l'information et assurer son animation et la coordination entre les différentes institutions en relation,

- de gérer, suivre, collecter, sauvegarder et mettre à disposition l'information scientifique, technique et spécialisée,

- la gestion des bases de données, des réseaux d'information et des portails,

- de contribuer à l'élaboration des langues de documentation,

- d'évaluer les programmes d'activités, du travail documentaire et des activités culturelles des bibliothèques destinées aux bénéficiaires,

- de coordonner entre les différents types de bibliothèques universitaires et des centres de recherche en vue d'assurer la veille de l'information selon les spécialités,

- d'initier et de former les étudiants, les chercheurs et les enseignants à l'utilisation des outils de recherche bibliographique manuels et électroniques,

- d'encadrer et d'orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l'emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d'information,

- d'assurer la diffusion sélective de l'information et le soutien régulier aux étudiants et aux chercheurs.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 15 - Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section 1 - Le recrutement

Art. 16 - Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :

- du diplôme du mastère en sciences des bibliothèques, de la documentation et l'information ou d'un diplôme équivalent,

- ou d'un diplôme d'études approfondies en sciences des bibliothèques, de la documentation et de l'information obtenu sous le régime des diplômes nationaux des études doctorales appliqués avant l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, ou d'un diplôme équivalent.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section 2 - La promotion

Art. 17 - La promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation est attribuée aux candidats internes :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leur grade.

b) Après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert par l'administration dont ils relèvent aux bibliothécaires ou documentalistes, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des bibliothécaires ou documentalistes justifiant des conditions sus-indiquées.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d'organisation du concours interne sus-indiqué.

c) au choix dans la limite de 10 % parmi les bibliothécaires ou documentalistes, titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE V

Les bibliothécaires ou documentalistes.

Chapitre I

Les attributions

Art. 18 - Les bibliothécaires ou documentalistes sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques :

- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l'information et à instaurer les réseaux d'information,

- de contribuer à exécuter et à diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l'information, aux bibliothèques, à la documentation et à la conservation du patrimoine manuscrit et imprimé,

- de concevoir et planifier les programmes d'animation culturelle et d'incitation à la lecture dans les bibliothèques publiques et veiller à son exécution,

- de gérer une bibliothèque, une institution de documentation ou une unité bibliothéconomiques fixe ou ambulante,

- de veiller à l'accomplissement des services des institutions et des unités de documentation et de bibliothèques et des manifestations visant à les faire connaître et des actions d'incitation à la lecture,

- de participer aux missions d'inspection ou de consultation d'ordre technique pour le compte des bibliothèques et des établissements de documentation,

- de participer dans la formation et l'orientation des agents des bibliothèques et de documentation de grade inférieur et encadrer les stagiaires,

- de participer à organiser et animer les stages, les colloques scientifiques et les cycles de formation dans le domaine de la documentation et de la bibliothécaire,

- de la gestion de l'information en assurant l'observation, la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition,

- d'assurer la diffusion sélective des informations,
- d'établir les statistiques périodiques relatives aux activités des bibliothèques et des établissements de documentation,
- l'inventaire des fonds des bibliothèques sous le contrôle des chefs hiérarchiques,
- d'encadrer et d'orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l'emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d'information,
- de gérer les bases de données, les banques et réseaux d'information et les portails d'établissements dont ils relèvent,
- d'initier et de former les étudiants, les chercheurs, les enseignants, et tout autre bénéficiaire pour maîtriser les outils de recherche bibliographique manuels et électroniques,
- d'actualiser les fonds documentaires à travers le suivi des programmes d'enseignement et de la recherche scientifique adoptés aux établissements universitaires,
- d'assurer les services bibliographiques globaux et partiels, les répertoires et les indexes.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 19 -Les bibliothécaires ou documentalistes sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section 1 - Le recrutement :

Art. 20 - Les bibliothécaires ou documentalistes sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires de la maîtrise ou de la licence en sciences des bibliothèques et de la documentation ou d'un diplôme équivalent.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section 2 - la promotion

Art. 21 - La promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert par l'administration dont ils relèvent aux bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des bibliothécaires adjoints ou des documentalistes adjoints justifiant des conditions sus-indiquées.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de 10 % parmi les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VI

Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints

Chapitre I

Les attributions

Art. 22 - Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques :

- de gérer une unité bibliothécaire fixe ou ambulante,

- de contribuer à concevoir, à réaliser les programmes d'animation culturelle et d'incitation à la lecture aux bibliothèques publiques et suivre son exécution,

- de veiller à assurer les services des établissements et des unités bibliothécaires notamment les services de prêt interne et externe,

- de participer aux manifestations visant à faire connaître les établissements et les unités bibliothécaires, leurs services et les efforts d'incitation à la lecture,

- d'aider à la réalisation des travaux des recherches documentaires et scientifiques,

- de participer à l'organisation et l'animation des stages, des colloques scientifiques et des cycles de formations dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et des sciences de l'information,

- de gérer l'information en assurant la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition,

- de contribuer à gérer les bases de données, les réseaux d'information et les portails,

- de participer à l'établissement des statistiques périodiques relatives à l'activité des bibliothèques et des établissements de documentation,

- de participer à l'inventaire des fonds documentaires des bibliothèques et des établissements de documentation.

- Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 23 - Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :

Section 1 - Le recrutement

Art. 24 - Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont recrutés parmi les candidats externes :

- a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet.

- b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires du diplôme universitaire du premier cycle en sciences des bibliothèques ou en documentation ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué au niveau précité.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section 2 - La promotion

Art. 25 - La promotion au grade de bibliothécaire adjoints ou documentalistes adjoints est attribuée aux candidats internes :

- a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration dont ils relèvent au profit des aides bibliothécaires ou des aides documentalistes titulaires dans leur grade.

- b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert par l'administration dont ils relèvent aux aides bibliothécaires ou aides documentalistes titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des aides bibliothécaires ou aides documentalistes justifiant les conditions sus-indiquées.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

- c) au choix dans la limite de 10% parmi les aides bibliothécaires ou aides documentalistes titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VII

Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes.

Chapitre I

Les attributions

Art. 26 - Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes assistent les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints dans leurs attributions et participent sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, ils exécutent les tâches techniques simples et veillent à la bonne organisation des collections et des publications , à leur entretien dans les magasins et sur les rayonnages et leur présentation aux bénéficiaires dans les meilleures conditions.

Chapitre II

La nomination

Art. 27 - Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :

Section 1 - Le recrutement :

Art. 28 - Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 1982-1229 du 2 septembre 1982 susvisé :

1- qui sont titulaires du diplôme de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

2- ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau précité.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé

Section 2 - La promotion

Art. 29 - La promotion au grade d'aide bibliothécaire ou d'aide documentaliste est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration dont ils relèvent au profit des commis des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade.

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers ouvert par l'administration dont ils relèvent aux commis des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des commis des bibliothécaires ou de documentation justifiant des conditions sus-indiquées.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de 10% parmi les commis des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VIII

Les commis des bibliothèques ou de documentation

Chapitre I

Les attributions

Art. 30 - les commis des bibliothèques ou de documentation assistent leurs chefs hiérarchiques dans les tâches qui leurs sont confiées. Ils exécutent des tâches techniques élémentaires relatives aux collections de publication et veillent à leur bon ordre et leur entretien dans les magasins ainsi qu'à leurs communications et présentation aux usagers dans les meilleures conditions.

Chapitre II

La nomination

Art. 31 - Les commis des bibliothèques ou de documentation sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :

Section 1 - Le recrutement :

Art. 32 - les commis des bibliothèques ou de documentations ont recrutés parmi les candidats externes :

a /par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet.

b/ par voie de concours externe sur épreuves sur titres ou sur dossiers ouverts aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé :

1- qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire.

2- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire.

3- ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section 2 - La promotion

Art. 33 - La promotion au grade de commis de bibliothèques ou de documentation est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration dont ils relèvent au profit des agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade.

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert par l'administration dont ils relèvent aux agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation justifiant les conditions sus-indiquées

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de 10% parmi les agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IX

Les agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation

Chapitre I

Les attributions

Art. 34 - Les agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation sont chargés sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, soit l'exécution des tâches relatives aux collections, soit des liaisons entre les divers services et bureaux, soit du contrôle du public à l'entrée des établissements et des services et de la distribution des publications aux lecteurs.

Ils sont appelés à participer à la surveillance des salles ouvertes au public.

Ils effectuent, en outre, les travaux de préservation et d'entretien des collections et des locaux.

L'agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation doit être présentable et doit être astreint au port de l'uniforme choisi par l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.

Chapitre II

La nomination et le recrutement

Section 1 - La nomination

Art. 35 - Les agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section 2 - Le recrutement

Art. 36 - Les agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé :

1- qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois années au moins de l'enseignement secondaire,

2- ou qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins,

3- ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

TITRE X

Dispositions Finales

Art. 37 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99 -2762 du 6 décembre 1999, portant statut du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques susvisé.

Art. 38 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-435 du 10 mai 2019, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2763 du 6 décembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des gents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément aux indications du tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A 1	Conservateur général des bibliothèques ou de documentation	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Conservateur des bibliothèques ou de documentation	De	De
A	A2	Bibliothécaire ou documentaliste	1	1
A	A3	Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint	A	A
B		Aide bibliothécaire ou aide documentaliste	25	25
C		Commis des bibliothèques ou de documentation	De	De
			1	1
			A	A
D		Agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation	25	25
			De	De
			1	1
			A	A
			25	25

Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires, seront rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice
Conservateur général des bibliothèques ou de documentation.	3	8
Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.	5	10
Conservateur des bibliothèques ou de documentation..	10	10
Bibliothécaire ou documentaliste.	11	11
Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint.	12	12
Aide bibliothécaire ou aide documentaliste.	13	13
Commis des bibliothèques ou de documentation.	12	12
Agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.	10	10

Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret 99-2763 du 6 décembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération susvisé.

Art. 5 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-436 du 10 mai 2019, fixant le régime de rémunération du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017 et notamment son article 15,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, portant institution d'une indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-2159 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 83-578 du 7 juin 1983, portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,

Vu le décret n° 93-2062 du 11 octobre 1993, portant majoration des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution instituée par le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-1907 du 16 octobre 1996, portant majoration des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution instituée par le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 99-2015 du 13 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution, durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2002-2672 du 22 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret 2005-1707 du 6 juin 2005 fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2005-3137 du 6 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret 2007-267 du 12 février 2007 portant transfert d'une partie des indemnités spécifique allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,

Vu le décret n° 2008-4047 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2011-2281 du 21 septembre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2011,

Vu le décret n° 2012-2959 du 29 novembre 2012, portant augmentation des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2012,

Vu le décret n° 2014-4565 du 29 décembre 2014, instituant l'indemnité de l'action culturelle au profit des agents du ministère de la culture et des établissements y relevant,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-462 du 24 juin 2015, portant augmentation des montants de l'indemnité spécifique au profit du personnel de l'Etat des collectivités locales et des établissements à caractère administratif au titre de l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016, portant fixation du programme et des montants de l'augmentation générale des salaires au titre des années 2015 et 2016 et du programme et des montants de l'augmentation spécifique au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2016, 2017 et 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-209 du 5 mars 2019, portant fixation des montants de la première tranche de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable au corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Art. 2 - Outre le traitement de base, il est alloué au corps des agents des bibliothèques et de la documentation, mentionnés à l'article premier du présent décret gouvernemental, les indemnités suivantes :

- indemnité des services bibliothécaires et de documentation,
- indemnité kilométrique,
- prime de rendement.

Art. 3 - Les montants de l'indemnité des services bibliothécaires et de documentation et de l'indemnité kilométrique allouées au corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Montant mensuel en dinar de l'indemnité de gestion des services bibliothécaires et de documentation				Montant mensuel en dinar de l'indemnité kilométrique
	à partir du 1 ^{er} janvier 2019	à partir du 1 ^{er} janvier 2020	à partir du 1 ^{er} janvier 2021	à partir du 1 ^{er} janvier 2022	
Conservateur général des bibliothèques ou de documentation,	1048.375	1077.250	1106.125	1135.000	25.500
Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation	967.875	996.750	1025.625	1054.500	25.500
Conservateur des bibliothèques ou de documentation,	888.875	917.750	946.625	975.500	25.500
Bibliothécaire ou documentaliste,	780.375	809.250	838.125	867.000	25.500
Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint	708.375	737.250	766.125	795.000	22.500
Aide bibliothécaire ou aide documentaliste,	635.875	664.750	693.625	722.500	20.500
Commis des bibliothèques ou de documentation	565.375	594.250	623.125	652.000	17.250
Agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation	544.625	573.500	602.375	631.250	17.250

Art. 4 - Les montants de l'indemnité des services bibliothécaires et de documentation et de l'indemnité kilométrique sont servis mensuellement et à terme échu. Elles sont toutes soumises à l'impôt sur le revenu et aux retenues au titre de cotisation au régime de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès, conformément à la législation en vigueur.

Art. 5 - L'indemnité de gestion des services bibliothécaires et de documentation est majorée conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2019-209 du 5 mars 2019, portant fixation des montants de la première tranche de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 6 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servi aux agents indiqués au titre de leur grade ou de leur emploi fonctionnel.

Art. 7 - Les montants de la prime de rendement alloués au corps des agents des bibliothèques et de la documentation sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Montant annuel en dinar
Conservateur général des bibliothèques ou de documentation,	1600
Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation	1200
Conservateur des bibliothèques ou de documentation,	1000
Bibliothécaire ou documentaliste	720
Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint	600
Aide bibliothécaire ou aide documentaliste,	500
Commis des bibliothèques ou de documentation	400
Agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation	300

Art. 8 - Sont étendues les dispositions de l'article 3 du décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels aux agents bénéficiaires de l'indemnité des services bibliothécaires ou de documentation et nantis d'un emploi fonctionnel d'une administration centrale ou nantis d'un emploi fonctionnel équivalent.

Art. 9 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que complété par le décret n° 2012-3973 du 27 novembre 2012

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisations de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des certificats nationales pour les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, fixant l'organisation du ministère de la culture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, fixant le statut particulier des conservateurs du patrimoine du ministère de la culture,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système "LMD", complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant l'échelle nationale des compétences,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,

Vu le décret n° 2012-1227 du 1^{er} août 2012, fixant le cadre général des études et des conditions d'obtention du « certificat national du master » dans le régime LMD,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant nomination aux grades dans les corps,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine qui sont chargés de la conservation du patrimoine dans les sites

archéologiques, les monuments historiques et les musées, des tâches à caractère scientifique et technique dans les domaines des sciences du patrimoine et d'archéologie et leurs techniques.

Art. 2 - Le corps des conservateurs du patrimoine comprend les grades suivants :

- conservateur général du patrimoine,
- conservateur en chef du patrimoine,
- conservateur conseiller du patrimoine,
- conservateur du patrimoine,
- conservateur adjoint du patrimoine,
- aide conservateur du patrimoine,
- surveillant du patrimoine.

Art. 3 - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 - Les grades susvisés à l'article 2 du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
Conservateur général du patrimoine.	A	A1
Conservateur en chef du patrimoine.	A	A1
Conservateur conseiller du patrimoine.	A	A1
Conservateur du patrimoine.	A	A2
Conservateur adjoint du patrimoine.	A	A3
Aide conservateur du patrimoine.	B	
Surveillant du patrimoine.	C	

Art. 5 - Chaque grade du corps des conservateurs du patrimoine comprend vingt-cinq (25) échelons. Toutefois, pour les deux grades ci-après le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- conservateur général du patrimoine : seize (16) échelons.

- conservateur en chef du patrimoine : vingt (20) échelons.

Un décret gouvernemental fixe la concordance des échelons des grades de ce corps avec les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires conformément aux dispositions du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.

Art. 6 - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons. Toutefois, pour les grades de conservateur général du patrimoine et conservateur en chef du patrimoine, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 7 - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 8 - Les agents du corps des conservateurs du patrimoine sont soumis à un stage destiné à :

- Les préparer à exercer leur fonction et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.
- Parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même du cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.

L'agent stagiaire élabore un rapport de fin du stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage annoté par le supérieur hiérarchique.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire et Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) une année :

- Pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agents temporaires ou d'agents contractuels dans la même catégorie ou le même emploi.

b) deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de (4) ans, à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Ne sont pas soumis à une période de stage, les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.

TITRE II

Les conservateurs généraux du patrimoine

Chapitre I

Les attributions

Art. 9 - Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de :

- procéder aux actions de conception, d'encadrement, de coordination, et de visualisation dans le domaine du patrimoine,
- fixer les orientations culturelles dans le domaine du patrimoine,
- effectuer et publier les études et les recherches en relation avec les activités qu'ils exercent sous l'autorité du responsable scientifique,
- assister aux réunions des structures locales et régionales liées au patrimoine.

Ils peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 10 - Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs en chef du patrimoine titulaires dans leur grade, par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs en chef du patrimoine, titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des conservateurs en chefs du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées

c) au choix à la limite de 10 % des conservateurs en chef du patrimoine titulaires dans leurs grades, justifiant de huit (8) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

Les conservateurs en chef du patrimoine

Chapitre I

Les attributions

Art. 11 - Les conservateurs en chef du patrimoine sont chargés de :

- procéder aux actions de conception, d'encadrement et de coordination, dans le domaine du patrimoine,
- fixer les orientations culturelles dans le domaine du patrimoine,
- effectuer et publier les études et les recherches en relation avec les activités qu'ils exercent sous l'autorité du responsable scientifique,
- assister aux réunions des structures locales et régionales liées au patrimoine,
- suivre les travaux de conservation et de restauration des sites historiques et des collections muséographiques,
- participer à la préparation et l'exécution des foires et des programmes d'animation liés au domaine du patrimoine,

Ils peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 12 - Les conservateurs en chef du patrimoine sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leur grade, par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs conseillers du patrimoine, titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des conservateurs conseillers du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix à la limite de 10 % des conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leurs grades, justifiant de huit (8) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

Les conservateurs conseillers du patrimoine

Chapitre I

Les attributions

Art. 13 - Les conservateurs conseillers du patrimoine sont chargés de :

- assurer les tâches d'encadrement, d'orientation, de coordination dans le domaine du patrimoine,

- Effectuer et publier les études et les recherches en relation avec les activités qu'ils exercent sous l'autorité du responsable scientifique,

- Suivre les travaux de conservation et de restauration des monuments historiques et des collections muséographiques,

- participer aux fouilles archéologiques, aux sondages et les travaux d'inventaire archéologique,

- réaliser l'inventaire et la documentation du patrimoine matériel et immatériel,

- participer à la préparation et l'exécution des foires et des programmes d'animation liés au domaine du patrimoine

- assister aux réunions des structures locales et régionales liés au patrimoine sur demande du responsable régional ou central de l'institut national du patrimoine.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 14 - Les conservateurs conseillers du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 15 - Les conservateurs conseillers du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé, titulaires d'un diplôme de master de recherche en patrimoine, en archéologie, en histoire ou en spécialités connexes selon les besoins de l'institut national du patrimoine ou d'un diplôme équivalent.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé et les diplômes scientifiques requises pour le recrutement dans le grade de conservateur conseiller du patrimoine.

Section II - La promotion

Art. 16 - La promotion au grade de conservateur conseiller du patrimoine est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des conservateurs du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix à la limite de 10 % des conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE V

Les conservateurs du patrimoine

Chapitre I

Les attributions

Art. 17 - Les conservateurs du patrimoine sont chargés de :

- assurer les travaux d'encadrement dans le domaine du patrimoine,
- suivre la conservation et la restauration des monuments historiques et des collections muséographiques sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique,
- effectuer et publier les études et les recherches en relation avec les activités qu'ils exercent sous l'autorité du responsable scientifique,
- participer aux fouilles, aux sondages et aux travaux d'inventaire archéologique,
- réaliser l'inventaire et la documentation du patrimoine matériel et immatériel,
- participer à la préparation et l'exécution des foires et des programmes d'animation liés au domaine du patrimoine,
- assister les réunions des structures régionales et locales liés au patrimoine sur demande du responsable régional ou central de l'institut national du patrimoine.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 18 - Les conservateurs du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 19 - Les conservateurs du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur

dossiers, ouverts aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé, titulaires d'une maîtrise ou d'une licence en patrimoine, en archéologie, en histoire ou en spécialités connexes selon les besoins de l'Institut National du Patrimoine ou d'un diplôme équivalent.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé et les diplômes scientifiques requises pour le recrutement dans le grade de conservateur du patrimoine.

Section II - La promotion

Art. 20 - La promotion au grade de conservateur du patrimoine est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des conservateurs adjoints du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix à la limite de 10 % des conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VI

Les conservateurs adjoints du patrimoine

Chapitre I

Les attributions

Art. 21 - Les conservateurs adjoints du patrimoine sont chargés de :

- suivre l'exécution des travaux de conservation et de restauration des monuments historiques et des collections muséographiques sous l'autorité de leur chef hiérarchique,
- participer aux fouilles archéologiques, aux sondages et les opérations d'inventaire archéologique,

- réaliser l'inventaire et la documentation du patrimoine matériel et immatériel
- participer à l'élaboration et l'exécution des foires et les programmes d'animation liés au domaine du patrimoine.

- exercer la fonction de guide des sites archéologiques, des monuments historiques et des musées.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 22 - Les conservateurs adjoints du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 23 - Les conservateurs adjoints du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externe par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé, et titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur, au moins, en patrimoine, en archéologie, en histoire ou en spécialités connexes selon les besoins de l'institut national du patrimoine ou d'un diplôme équivalent.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé et les diplômes scientifiques requises pour le recrutement dans le grade de conservateur adjoint du patrimoine.

Section II - La promotion

Art. 24 - La promotion au grade de conservateur adjoint du patrimoine est attribuée aux candidats internes :

- a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des aides conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade,

- b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux aides conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des aides conservateurs du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

- c) au choix à la limite de 10% des aides conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VII

Les aides conservateurs du patrimoine

Chapitre I

Les attributions

Art. 25 - Les aides conservateurs du patrimoine sont chargés de :

- participer à l'exécution des travaux techniques relatifs au patrimoine et à l'archéologie sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques,

- exécuter les travaux administratifs qui lui sont attribués,

- Encadrer les personnels des catégories inférieurs affectés dans leurs services,

- exercer les fonctions de guide des sites archéologiques, des monuments historiques et des musées,

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art.26 - Les aides conservateurs du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 27 - Les aides conservateurs du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externe par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux candidats titulaires âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires du diplôme de baccalauréat ou d'un diplôme de formation homologué au niveau précité ou d'un diplôme équivalent.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 28 - La promotion au grade d'aide conservateur du patrimoine est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l'effectif des surveillants du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix à la limite de 10 % des surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VIII

Les surveillants du patrimoine

Chapitre I

Les Attributions

Art. 29 - Les surveillants du patrimoine sont chargés d' :

- exécuter les travaux matériels en relation avec le patrimoine et l'archéologie sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
- assurer la sécurité des sites archéologiques, des monuments historiques et des musées,
- assurer les travaux de bureau d'ordre, et de correspondances ordinaires.
- assurer les travaux de classement de documents, de dactylographie, de secrétariat.

Ils peuvent être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination et Le recrutement

Art.30 - Les surveillants du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

- par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux candidats titulaires âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire,

- ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au tiret premier susvisé.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

TITRE IX

Dispositions transitoires

Art. 31 - Les agents du patrimoine en exercice à la date de la publication du présent décret gouvernemental demeurent soumis aux dispositions du décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999 susvisé jusqu'à l'expiration de ce grade.

TITRE X

Dispositions finales

Art. 32 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exception des dispositions relatives aux agents du patrimoine.

Art. 33 - Le ministre des affaires culturelles, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le ministre des affaires
culturelles

Mohamed Zine El Abidine

Décret gouvernemental n° 2019-438 du 10 mai 2019, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine et les niveaux de rémunération.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnes de l'Etat, des collectivités locales et des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999, fixant la concordance des échelons des grades des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine à l'Institut National du Patrimoine.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Conservateur général du patrimoine	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Conservateur en chef du patrimoine	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Conservateur conseiller du patrimoine	de	de
	A2	Conservateur du patrimoine Conservateur adjoint du patrimoine	1	1
	A3		à	à
B	-	Aide conservateur du patrimoine	25	25
C	-	Surveillant du patrimoine		
D	-	Agent du patrimoine		

Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice
Conservateur général du patrimoine	3	12
Conservateur en chef du patrimoine	5	10

Grades	Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice
Conservateur conseiller du patrimoine	10	10
Conservateur du patrimoine	11	11
Conservateur adjoint du patrimoine	12	12
Aide conservateur du patrimoine	13	13
Surveillant du patrimoine	12	12
Agent du patrimoine	10	10

Art. 4 - L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Surveillant du patrimoine	5	5
Agent du patrimoine	9	9

Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999, fixant la concordance des échelons des grades des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération.

Art. 6 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre des affaires
culturelles
Mohamed Zine El Abidine

Décret gouvernemental n° 2019-439 du 10 mai 2019, fixant le régime de rémunération du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017 et notamment son article 15,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, portant institution d'une indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-2159 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 83-578 du 7 juin 1983, portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,

Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,

Vu le décret n° 93-2062 du 11 octobre 1993, portant majoration des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution instituée par le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-1907 du 16 octobre 1996, portant majoration des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution instituée par le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 99-2015 du 13 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution, durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2002-2672 du 22 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2005-3137 du 6 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifique allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,

Vu le décret n° 2008-4047 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2011-2281 du 21 septembre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2011,

Vu le décret n° 2012-2959 du 29 novembre 2012, portant augmentation des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2012,

Vu le décret n° 2014-4565 du 29 décembre 2014, instituant l'indemnité de l'action culturelle au profit des agents du ministère de la culture et des établissements y relevant,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-462 du 24 juin 2015, portant augmentation des montants de l'indemnité spécifique au profit du personnel de l'Etat des collectivités locales et des établissements à caractère administratif au titre de l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016, portant fixation du programme et des montants de l'augmentation générale des salaires au titre des années 2015 et 2016 et du programme et des montants de l'augmentation spécifique au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2016, 2017 et 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-209 du 5 mars 2019, portant fixation des montants de la 1^{ère} tranche de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'État des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019 fixant le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine à l'Institut National du Patrimoine,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier- Les dispositions du présent décret gouvernemental fixe le régime de rémunération applicable au corps des conservateurs du patrimoine à l'Institut National du Patrimoine.

Art. 2 - Outre le traitement de base, il est alloué au profit des agents du corps des conservateurs du patrimoine, susvisés par l'article premier du présent décret gouvernemental, les indemnités suivantes :

- Indemnité de gestion des conservateurs du patrimoine,
- Indemnité kilométrique,
- Indemnité de rendement.

Art. 3 - Les montants de l'indemnité de gestion des conservateurs du patrimoine et de l'indemnité kilométrique allouées au corps des conservateurs du patrimoine sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Montant mensuel en dinar de l'indemnité de gestion des conservateurs du patrimoine				Montant mensuel en dinar de l'indemnité kilométrique
	à partir du 1 ^{er} janvier 2019	à partir du 1 ^{er} janvier 2020	à partir du 1 ^{er} janvier 2021	à partir du 1 ^{er} janvier 2022	
Conservateur général du patrimoine	1048.375	1077.250	1106.125	1135.000	25.500
Conservateur en chef du patrimoine	967.875	996.750	1025.625	1054.500	25.500
Conservateur conseiller du patrimoine	888.875	917.750	946.625	975.500	25.500
Conservateur du patrimoine	780.375	809.250	838.125	867.000	25.000
Conservateur adjoint du patrimoine	708.375	737.250	766.125	795.000	22.500
Aide conservateur du patrimoine	635.875	664.750	693.625	722.500	20.000
Surveillant du patrimoine	565.375	594.250	623.125	652.000	17.250
Agent du patrimoine	544.625	573.500	602.375	631.250	17.250

Art. 4 - Les montants de l'indemnité de gestion des conservateurs du patrimoine et de l'indemnité kilométrique sont servis mensuellement et à terme échu. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux retenues au titre de cotisation au régime de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5 - L'indemnité de gestion des conservateurs du patrimoine est majorée conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2019-209 du 5 mars 2019, portant fixation des montants de la première tranche de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 6 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servi aux agents du corps des conservateurs du patrimoine au titre de leur grade ou de leur emploi fonctionnel.

Art. 7 - Les montants de la prime de rendement allouée aux personnels du corps des conservateurs du patrimoine sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Montant annuel en dinar
Conservateur général du patrimoine,	1600
Conservateur en chef du patrimoine.	1200
Conservateur conseiller du patrimoine.	1000
Conservateur du patrimoine.,	720
conservateur adjoint du patrimoine	600
aide conservateur du patrimoine	500
Surveillant du patrimoine	400
Agent du patrimoine	300

Art. 8 - Sont étendues les dispositions de l'article 3 du décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels, aux agents bénéficiaires de l'indemnité de gestion des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine et nantis d'un emploi fonctionnel d'une administration centrale ou d'un emploi fonctionnel équivalent.

Art. 9 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contresign

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

Le ministre des affaires

culturelles

Mohamed Zine El Abidine

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret gouvernemental n° 2019-440 du 6 mai 2019, fixant les opérations qui donnent lieu à l'inscription au registre d'immatriculation des aéronefs civils ainsi que les conditions et les modalités d'immatriculation et d'inscription de radiation dans ce registre.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle est adhéree la République Tunisienne par la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 7,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai 2004,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété notamment la loi n° 2009-25 du 11 mai 2009, et notamment ses articles 6, 15 et 30,

Vu le décret n° 2001-2806 du 6 décembre 2001, fixant la liste des documents qui doivent être à bord des aéronefs civils,

Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile,

Vu le décret n° 2009-1733 du 3 juin 2009, fixant les conditions de délivrance, de retrait et de validité du certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils immatriculés en Tunisie,

Vu le décret n° 2009-1923 du 15 juin 2009, fixant les conditions de délivrance, de retrait et de validité du certificat de navigabilité et du laissez-passer de navigation des aéronefs civils, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-429 du 7 mai 2018,

Vu le décret n° 2009-3385 du 9 novembre 2009, fixant l'organigramme de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de communication et du transport du 16 juin 2004, fixant les marques apparentes de nationalité et d'immatriculation des aéronefs civils,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de communication et du transport du 16 juin 2004, fixant le modèle du certificat d'immatriculation et les indications que doit porter ce certificat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les opérations qui donnent lieu à l'inscription au registre d'immatriculation des aéronefs civils sont les suivantes :

- immatriculation d'un aéronef,
- toute modification des caractéristiques techniques d'un aéronef,
- location d'un aéronef,

- cession de propriété d'un aéronef ou d'une part de propriété d'un aéronef,

- hypothèque d'un aéronef ou d'une part de propriété d'un aéronef,

- modification d'inscription d'une d'hypothèque d'un aéronef ou d'une part de propriété d'un aéronef,

- opposition conservatoire d'un aéronef,

- saisie exécution d'un aéronef,

- procès-verbal d'adjudication d'un aéronef,

- radiation d'immatriculation d'un aéronef du registre des aéronefs civils,

- radiation d'inscription d'une d'hypothèque ou d'une part de propriété d'un aéronef,

- radiation d'une saisie d'un aéronef,

- radiation de location d'un aéronef.

Chapitre Premier

Conditions et modalités d'inscription et d'immatriculation au registre d'immatriculation des aéronefs civils

Art. 2 - La direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports tient le registre d'immatriculation des aéronefs civils dans lequel elle immatricule les aéronefs civils et inscrit toutes les opérations citées à l'article premier du présent décret gouvernemental.

La direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civil et des aéroports, tient également un registre de dépôt numéroté et paraphé, sur lequel elle inscrit selon la date de dépôt les documents joints aux demandes d'immatriculation ou d'inscription. Elle mentionne sur ces documents le numéro et la date de leur inscription au registre de dépôt.

Art. 3 - Une copie conforme du registre d'immatriculation des aéronefs civils est délivrée à toute personne qui en fait une demande à l'effet, rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports accompagnée du reçu de paiement de la redevance requise.

Toute personne peut consulter le registre d'immatriculation des aéronefs civils et le registre de dépôt sur place.

Art. 4 - L'immatriculation d'un aéronef civil sur le registre d'immatriculation des aéronefs civils est assujettie à une demande à cet effet présentée par son ou ses propriétaires, rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports et accompagnée des documents suivants :

- une demande de réservation des marques de nationalité et d'immatriculation d'un aéronef civil rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

- les statuts de la société si le propriétaire est une personne morale,

- une pièce d'identité du propriétaire ou du représentant légal si le propriétaire est une personne morale,

- une copie conforme du ou des documents justifiant la propriété légale de l'aéronef et enregistrée à la recette des finances,

- un certificat de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation à l'étranger s'il est enregistré à l'étranger et délivré par l'Etat d'immatriculation ou un certificat de non enregistrement délivré par l'Etat de construction si l'aéronef est neuf et n'a jamais été immatriculé dans un autre pays,

- une autorisation du ministre du transport pour l'immatriculation d'un aéronef à titre exceptionnelle délivrée conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du code de l'aéronautique civile le cas échéant.

L'aéronef est soumis à une inspection technique par les services de la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports pour constater la situation de l'aéronef et ses documents techniques.

Art. 5 - Lorsque les conditions prévues dans l'article 4 du présent décret gouvernemental sont remplies, l'immatriculation de l'aéronef se fait sur une page du registre d'immatriculation des aéronefs civils qui lui est réservée. Cette page est numérotée, paraphée et porte les données suivantes :

- la date d'immatriculation,
- le numéro d'immatriculation au registre d'immatriculation des aéronefs civils,
- les marques de nationalité et d'immatriculation,
- le constructeur et le type de l'aéronef tel que désigné par le constructeur,
- le numéro de série de l'aéronef,
- l'identité et l'adresse du ou des propriétaires de l'aéronef,
- type d'exploitation de l'aéronef,
- documents justifiant la propriété,
- les marques de nationalité et d'immatriculation antérieures le cas échéant.

Art. 6 - Tout changement du nom ou adresse du propriétaire doit faire l'objet d'une notification à la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports dans un délai ne dépassant pas un mois en vue de son inscription sur le registre d'immatriculation des aéronefs civils, accompagnée du certificat d'immatriculation de l'aéronef et du reçu de paiement de la redevance requise.

Art. 7 - Pour l'inscription d'une cession de propriété d'un aéronef ou d'une part de propriété d'un aéronef au registre d'immatriculation des aéronefs civils, le bénéficiaire de la cession doit déposer à la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la cession de propriété, un dossier comprenant les documents suivants :

- une demande à l'effet rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports et précisant notamment le nom et l'adresse du ou des propriétaires de l'aéronef,

- une pièce d'identité du propriétaire ou du représentant légal si le propriétaire est une personne morale,

- les statuts du propriétaire s'il est une personne morale,

- une copie conforme du ou des documents justifiant la cession légale de la propriété de l'aéronef ou d'une part de propriété de l'aéronef,

- le certificat d'immatriculation de l'aéronef,

- le reçu de paiement de la redevance requise.

La cession légale de propriété est justifiée par la présentation notamment des documents suivants :

- un contrat de vente portant la signature légalisée des deux parties ou la signature du représentant légal de la personne morale si l'un des deux est une personne morale,

- un jugement rendu en dernier ressort,

- un contrat de vente avec procuration si la vente est effectuée en vertu d'une procuration,

- une attestation de décès en cas de cession par succession,

- ce que justifie un don.

Art. 8 - Pour l'inscription d'une opposition conservatoire sur un aéronef, un dossier doit être déposé à la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports, comprenant les documents suivants :

- une demande à l'effet, rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

- Autorisation du président du tribunal de première instance de Tunis ou avis de paiement d'une dette par voie d'huissier notaire,

- Le certificat d'immatriculation de l'aéronef,
- Le reçu de paiement de la redevance requise.

Art. 9 - Pour l'inscription d'une saisie exécution sur un aéronef, un dossier doit être déposé à la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports, comprenant notamment les documents suivants :

- une demande à l'effet rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

- une copie du procès-verbal de saisie,
- une copie de l'ajournement de la personne saisie devant la chambre des criées du tribunal de première instance du lieu de la saisie pour entendre ordonner qu'il soit procédé à la vente de l'aéronef saisi,
- le certificat d'immatriculation de l'aéronef,
- le reçu de paiement de la redevance requise.

Art. 10 - Pour l'inscription de la location d'un aéronef, le locataire doit déposer à la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports un dossier comprenant les documents suivants :

- une demande rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité de l'office de l'aviation civile et des aéroports précisant notamment le nom, le prénom et l'adresse du locataire de l'aéronef,
- une copie conforme du contrat de location de l'aéronef,
- le certificat d'immatriculation de l'aéronef,
- le reçu de paiement de la redevance requise.

Chapitre 2

Conditions et modalités de radiation de l'immatriculation des aéronefs au registre d'immatriculation des aéronefs civils

Art. 11 - Pour rayer l'immatriculation d'un aéronef du registre d'immatriculation des aéronefs civils sur demande de son propriétaire, un dossier doit être déposé à la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports comprenant notamment les documents suivants :

- une demande à cet effet rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports précisant notamment le nom et l'adresse du propriétaire, le type d'aéronef, son numéro de série, le nom du constructeur et sa date de construction,

- l'original du certificat d'immatriculation de l'aéronef,
- le certificat de navigabilité de l'aéronef,
- le certificat d'exploitation des installations radioélectriques de bord,
- le carnet de route,
- le certificat de limitation de nuisance,
- attestation de main levée des droits inscrits ou un écrit signé par les créanciers dont leurs droits sont inscrits au registre d'immatriculation des aéronefs civils qui prévoit consentement à la radiation,
- le reçu de paiement de la redevance requise.

Art. 12 - La radiation d'un aéronef du registre d'immatriculation des aéronefs civils ne peut avoir lieu qu'après la présentation par le propriétaire d'une attestation de main levée des droits inscrits ou ce que justifie le consentement des créanciers.

Art. 13 - La délivrance du certificat de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation des aéronefs civils est soumise à l'inspection technique de l'aéronef au sol et en vol le cas échéant, par les services de la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports en vue de s'assurer de la désinstallation des plaques d'immatriculation, des codes programmés sur le transpondeur et les balises de détresse de l'aéronef.

Art. 14 - Le modèle du certificat de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation des aéronefs civils et les indications que doit porter ce certificat sont fixés par décision du ministre du transport.

Chapitre 3

Conditions et modalités d'inscription des hypothèques des aéronefs au registre d'immatriculation des aéronefs civils

Art. 15 - Pour l'inscription d'une hypothèque d'un aéronef ou d'une part de propriété d'un aéronef sur le registre d'immatriculation des aéronefs civils un dossier doit être déposé à la direction de la navigabilité de l'office de l'aviation civile et des aéroports comprenant les documents suivants :

1. Une demande d'inscription d'une hypothèque d'un aéronef ou d'une part de propriété d'un aéronef, rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports précisant notamment :

- le nom, le prénom, l'adresse et la nationalité du créancier et du débiteur,
- la date du contrat d'hypothèque,
- le montant du crédit objet de l'hypothèque et les intérêts du crédit et sa date de paiement,

2. Une copie conforme du contrat d'hypothèque de l'aéronef ou d'une part de propriété de l'aéronef enregistré à la recette des finances,

3. Le certificat d'immatriculation de l'aéronef objet de l'inscription de l'hypothèque,

4. Le reçu de paiement de la redevance requise.

Art. 16 - Pour l'inscription de la modification ou la radiation d'une hypothèque d'un aéronef ou d'une part de propriété d'un aéronef sur registre d'immatriculation des aéronefs civils, un dossier doit être déposé à la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports, comprenant les documents suivants :

- une demande à cet effet rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

- un écrit signé par le créancier attestant la main levée de l'hypothèque ou sa modification enregistré à la recette des finances ou un jugement ayant acquis force de la chose jugée,

- le certificat d'immatriculation de l'aéronef,
- le reçu de paiement de la redevance requise.

Art. 17 - La direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports fait radier d'office l'inscription d'une hypothèque si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai de 10 ans à partir de la date de son inscription.

Le renouvellement de l'inscription d'une hypothèque d'un aéronef ou d'une part de propriété d'un aéronef, se fait par le dépôt du créancier d'une demande à cet effet rédigée sur un formulaire délivré par la direction de la navigabilité à l'office de l'aviation civile et des aéroports, présentée avant l'expiration de ce délai et accompagnée du reçu de paiement de la redevance requise.

La demande déposée après expiration de ce délai est considérée comme une nouvelle demande d'inscription.

Art. 18 - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

Pour Contreseing
Le ministre du transport
Hichem Ben Ahmed

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed